

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.

TÍTULO I. GENERALIDADES

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES, ÁMBITO DE APLICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR.

ARTÍCULO 1. Identificación Del Empleador. El presente Reglamento Interno de Trabajo es adoptado por ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT. 860.035.200-8, con domicilio principal en la Calle 93B No. 17-25, oficinas 405, 410 y 306 de la ciudad de Bogotá D.C.

La actividad económica principal de la Empresa comprende la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en cualquiera de sus modalidades legalmente autorizadas, así como las actividades complementarias, conexas y necesarias para el desarrollo de su objeto social.

ARTÍCULO 2. Sucursales. Las sedes que actualmente tiene la empresa podrán ser verificadas en el siguiente enlace virtual: [Sucursales](#)

ARTÍCULO 3. Ámbito De Aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán aplicables a la Empresa, a todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo y a quienes, en razón de sus funciones de dirección, administración, supervisión o coordinación, intervengan en las relaciones laborales dentro de la organización.

El presente Reglamento regirá en la sede principal de la Empresa, agencias, sucursales, oficinas, puestos de servicio, instalaciones de clientes, centros de operación y demás lugares donde ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. desarrolle actividades administrativas, operativas o comerciales dentro del territorio nacional.

ARTÍCULO 4. Objeto Del Reglamento Interno De Trabajo. El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones laborales entre la Empresa y sus trabajadores, establecer los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, procedimientos internos y demás condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades laborales, garantizando la prestación eficiente de los servicios de vigilancia y seguridad privada y la protección de los derechos de las partes que integran la relación laboral.

ARTÍCULO 5. Naturaleza Y Fuerza Vinculante Del Reglamento. Las disposiciones contenidas en este Reglamento hacen parte integral de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se celebren con los trabajadores de la Empresa y se complementan con las políticas corporativas, procedimientos internos, protocolos operativos, manuales, programas de cumplimiento y demás disposiciones adoptadas por la organización, siempre que no contravengan las normas laborales vigentes ni desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores.

Las estipulaciones contractuales, acuerdos individuales o beneficios otorgados por la Empresa que resulten más favorables para el trabajador prevalecerán sobre las disposiciones del presente Reglamento, de conformidad con los principios y normas que regulan el derecho laboral colombiano.

ARTÍCULO 6. Misión. Somos una empresa dedicada a brindar a nuestros clientes soluciones tecnológicas y vanguardistas de servicios de vigilancia y seguridad privada, diseñadas para ofrecer una asistencia confiable y segura a partir de la eficiencia de nuestros procesos y el aporte de un talento humano profesional, especializado y con vocación de servicio.

ARTÍCULO 7. Visión. Para el año 2027 seremos reconocidos como una empresa líder en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada a través de procesos innovadores y eficientes.

CAPÍTULO II. LEYES Y MARCO NORMATIVO APLICABLE

ARTÍCULO 8. Marco Legal General Y Sectorial Aplicable. El presente Reglamento Interno de Trabajo se regirá por la Constitución Política de Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y sus modificaciones vigentes), así como por las demás normas laborales, de seguridad social y de riesgos laborales que regulen las relaciones entre empleador y trabajador. Igualmente, se aplicarán las disposiciones introducidas por la Ley 2466 de 2025, las normas sobre reducción gradual de la jornada laboral previstas en la Ley 2101 de 2021, las disposiciones relativas al derecho a la desconexión laboral y al equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, y todas aquellas normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

De manera especial, este Reglamento incorpora las disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, la Ley 2365 de 2024 y demás normas concordantes, orientadas a prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual en el ámbito laboral, la violencia en el mundo del trabajo, la discriminación, las conductas basadas en género y cualquier forma de hostigamiento que afecte la dignidad, integridad o derechos de las personas trabajadoras. En consecuencia, serán igualmente aplicables el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ratificado por Colombia, la Resolución 3461 de 2025 sobre conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral, así como las demás disposiciones expedidas por el Ministerio del Trabajo en esta materia.

Así mismo, harán parte del marco normativo aplicable las disposiciones relacionadas con la protección de la maternidad y la familia, incluyendo los permisos de lactancia establecidos en la Ley 2306 de 2023, las normas que regulan la contratación, vinculación, formación y condiciones de los aprendices y practicantes, entre ellas el Decreto 223 de 2023, así como las disposiciones vigentes sobre igualdad de oportunidades, inclusión laboral y protección de grupos especialmente protegidos.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, este Reglamento se aplicará en armonía con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), las normas sobre riesgos laborales, medicina preventiva y del trabajo, vigilancia epidemiológica y prevención de riesgos psicosociales, incluyendo las disposiciones relacionadas con los exámenes médicos ocupacionales contenidas en la Resolución 1843 de 2025 y aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen.

Por la naturaleza del objeto social de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.**, este Reglamento se encuentra subordinado de manera armónica al régimen especial y de orden público que regula el sector de la Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia. En consecuencia, formarán parte vinculante de la normatividad interna el Decreto Ley 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada), las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y, de manera especial, la Ley 1920 de 2018, que regula aspectos propios de la

actividad de vigilancia y seguridad privada, las condiciones laborales del personal operativo, los requisitos de capacitación, acreditación, aptitud psicofísica, jornadas especiales y demás obligaciones inherentes al sector.

Igualmente, se aplicarán los tratados internacionales, convenios y recomendaciones ratificados por Colombia en materia laboral y de derechos humanos, especialmente aquellos expedidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como las leyes, decretos, resoluciones, circulares y demás disposiciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, riesgos laborales, teletrabajo, trabajo remoto, trabajo híbrido, protección de datos personales, tecnologías de la información y las comunicaciones y demás materias relacionadas con la prestación del servicio.

El presente Reglamento también se interpretará y aplicará conforme a la Circular 048 de 2026 expedida por el Ministerio del Trabajo, en lo relacionado con las garantías del debido proceso disciplinario laboral, el derecho de defensa, contradicción, presunción de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad y demás principios que rigen las actuaciones disciplinarias al interior de las organizaciones.

Así mismo, harán parte integral de las relaciones laborales los contratos individuales de trabajo, los manuales de funciones, perfiles de cargo, consignas de puesto, procedimientos operativos, políticas internas, reglamentos complementarios, acuerdos de confidencialidad, protocolos de seguridad, sistemas de gestión, indicadores de desempeño y demás disposiciones adoptadas por la empresa, siempre que no contravengan las normas de orden público laboral ni desconozcan los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores.

En caso de duda en la interpretación o aplicación de las normas laborales, prevalecerán los principios constitucionales y laborales de dignidad humana, igualdad, favorabilidad, protección al trabajo, buena fe, debido proceso y primacía de la realidad sobre las formalidades, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones especiales de seguridad, protección de bienes y personas y demás normas que regulan la actividad de vigilancia y seguridad privada.

CAPÍTULO III. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL.

ARTÍCULO 9. Definiciones. Para efectos de la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento del presente Reglamento Interno de Trabajo, los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación, sin perjuicio de las definiciones contenidas en la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Ley 2191 de 2022, la Ley 2466 de 2025 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan:

a) Accidente De Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012.

b) Bienes Protegidos: Son todos los bienes muebles e inmuebles, instalaciones, activos, equipos, información, valores, mercancías, personas y demás recursos cuya custodia, vigilancia, protección o control haya sido confiada a ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., en virtud de contratos de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

c) Calamidad Doméstica: Todo suceso personal o familiar grave que afecte al trabajador y requiera de su atención inmediata.

d) Capacitación: Proceso planificado y sistemático orientado a fortalecer los conocimientos,

habilidades, competencias y actitudes de los trabajadores para el adecuado desempeño de sus funciones.

e) Caso Fortuito O Fuerza Mayor: Evento imprevisible e irresistible que imposibilita temporal o definitivamente el cumplimiento de una obligación.

f) Cliente O Usuario: Persona natural o jurídica que contrata los servicios prestados por ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.

g) Consigna: Instrucción general o específica impartida por la Empresa o por el cliente para la ejecución del servicio de vigilancia y seguridad privada en un puesto determinado.

h) Control De Acceso: Conjunto de procedimientos destinados a regular, verificar, autorizar o restringir el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos, bienes o mercancías de los lugares objeto de protección.

i) Debido Proceso Disciplinario: Conjunto de garantías y etapas que aseguran el derecho de defensa, contradicción y debido proceso del trabajador dentro de cualquier actuación disciplinaria adelantada por la Empresa.

j) Descanso: Tiempo destinado a la recuperación física y mental del trabajador.

k) Descanso Compensatorio: Tiempo de descanso remunerado otorgado al trabajador en los casos previstos por la ley.

l) Descanso Obligatorio: Descanso remunerado que debe concederse al trabajador en los términos previstos por la legislación laboral.

m) Elementos De Dotación Y Seguridad: Uniformes, distintivos, equipos de comunicación, elementos de protección personal, dispositivos tecnológicos y demás implementos suministrados por la Empresa para el desarrollo de las funciones asignadas.

n) Empleador: ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., así como sus representantes legales y las personas que ejerzan funciones de dirección, administración, supervisión, coordinación, manejo o confianza dentro de la organización.

o) Enfermedad Laboral: Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo desempeñado o del medio en que el trabajador se haya visto obligado a laborar.

p) Evaluación De Desempeño: Procedimiento mediante el cual la Empresa valora las competencias, conocimientos, resultados, comportamientos y cumplimiento de funciones de sus trabajadores.

q) Falta Disciplinaria: Acción u omisión que constituya incumplimiento de obligaciones, deberes, prohibiciones, consignas, protocolos, políticas internas o disposiciones legales aplicables al trabajador.

r) Jornada De Trabajo Ordinaria: Tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador para la prestación personal del servicio, dentro de los límites legales vigentes.

s) Jornada Diurna: La comprendida entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las siete de la noche (7:00 p.m.), o aquella que determine la legislación laboral vigente.

t) Jornada Nocturna: La comprendida entre las siete de la noche (7:00 p.m.) y las seis de la mañana (6:00 a.m.), o aquella que determine la legislación laboral vigente.

u) Jornada Extraordinaria O Suplementaria: Aquella que excede la jornada ordinaria pactada o la máxima legal permitida.

v) KPI (Indicador Clave de Desempeño): Medida objetiva y cuantificable establecida por la empresa para evaluar el cumplimiento de metas, funciones, resultados y desempeño de los trabajadores y/o de los procesos organizacionales.

w) Licencia Remunerada: Ausencia autorizada por la ley o por la Empresa, durante la cual el trabajador conserva el derecho al pago de su salario.

x) Medios Tecnológicos: Equipos, sistemas y herramientas tecnológicas utilizados para apoyar

la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

y) Novedad: Todo hecho, situación, incidente, irregularidad o evento relevante relacionado con la prestación del servicio que deba ser reportado a la Empresa o al cliente.

z) Núcleo Familiar: Grupo familiar del trabajador conformado por las personas reconocidas por la legislación laboral para efectos del otorgamiento de permisos y licencias.

aa) Permisos: Ausencias temporales autorizadas por la Empresa para que el trabajador atienda asuntos personales, de conformidad con las políticas internas y la legislación aplicable.

bb) Personal Administrativo: Trabajadores que desarrollan funciones directivas, administrativas, financieras, comerciales, jurídicas, de gestión humana o de apoyo.

cc) Personal De Dirección, Confianza Y Manejo: Trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, representan al empleador o ejercen facultades de dirección, administración, control o supervisión.

dd) Personal Operativo: Trabajadores que ejecutan directamente las actividades de vigilancia y seguridad privada, tales como vigilantes, supervisores, escoltas, operadores de medios tecnológicos, manejadores caninos y demás cargos operativos autorizados.

ee) Puesto De Servicio: Lugar donde la Empresa presta servicios de vigilancia y seguridad privada a sus clientes.

ff) Reglamento Interno De Trabajo: Conjunto de disposiciones que regulan las relaciones laborales entre la Empresa y sus trabajadores.

gg) Ronda y/o Revista: Actividad de inspección, verificación y control realizada periódicamente por el personal operativo dentro de las áreas asignadas para la prestación del servicio.

hh) Sanción Disciplinaria: Medida correctiva impuesta por la Empresa como consecuencia de una falta disciplinaria comprobada, previo agotamiento del procedimiento correspondiente.

ii) Sistema General De Riesgos Laborales: Conjunto de entidades, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo.

jj) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): Proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, diseñado para gestionar la disciplina de prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo y promoviendo la salud de los trabajadores mediante el control de los riesgos en el trabajo.

kk) Tercero: Toda persona natural o jurídica ajena a ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. que, con ocasión de la prestación del servicio o del desarrollo de las actividades de la Empresa, tenga contacto o interacción con esta o con sus trabajadores.

ll) Trabajador: Persona natural vinculada a ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. mediante contrato de trabajo, que presta un servicio personal bajo subordinación y recibe una remuneración.

mm) Trabajo: Toda actividad humana libre, material o intelectual, permanente o transitoria, ejecutada por una persona al servicio de otra en desarrollo de un contrato de trabajo.

nn) Trabajo Dominical Habitual: Aquel que se realiza en tres (3) o más domingos durante el mismo mes calendario,

oo) Trabajo Dominical Ocasional: Aquel que se realiza hasta dos (2) domingos durante el mismo mes calendario.

ARTÍCULO 10. Clasificación Del Personal. El personal al servicio de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., se clasifica, para todos los efectos legales y operativos, en dos (2) categorías:

a) Personal Administrativo: Comprende a los trabajadores cuyas funciones principales consisten en la planeación, organización, dirección, control, ejecución y apoyo de la gestión administrativa, comercial, financiera, de talento humano y estratégica de la compañía. Este personal estará sujeto a las disposiciones generales del Código Sustantivo del Trabajo, sus

decretos reglamentarios y las normas específicas de este Reglamento.

b) Personal Operativo: Comprende a todos los trabajadores vinculados por ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., para la prestación directa de los servicios de vigilancia y seguridad privada, tales como vigilantes, escoltas, manejador canino, operadores de medios tecnológicos, supervisores y todas las demás denominaciones que asuma la estructura organizacional para el personal operativo. Además de estar sujetos al Código Sustantivo del Trabajo y a este Reglamento, su relación laboral y el ejercicio de sus funciones se gobernarán estrictamente por el Decreto Ley 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada), la Ley 1920 de 2018 (Ley del Vigilante), y por todas las resoluciones, circulares y directrices vigentes o que llegue a expedir la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en materia de capacitación, uniformes, uso de medios tecnológicos, disciplina y operación.

TÍTULO II. CONDICIONES DE ADMISIÓN, APRENDIZAJE Y PERÍODO DE PRUEBA.

CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 11. Convocatoria, Postulación y admisión. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. divulgará sus vacantes a través de los medios físicos, digitales o electrónicos que considere idóneos para el reclutamiento y selección de personal.

Toda persona interesada en participar en un proceso de selección deberá presentar su solicitud de empleo por los canales habilitados por la Empresa, adjuntando prueba de la documentación requerida para el estudio de su perfil y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo al que aspira.

La recepción de hojas de vida, documentos o la participación en cualquier etapa del proceso de selección no constituye obligación de contratación por parte de la Empresa ni genera expectativa legítima de vinculación laboral.

Los aspirantes seleccionados deberán acreditar condiciones de idoneidad, formación académica, experiencia, competencias laborales, aptitudes físicas, psicológicas y demás requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Para efectos de su vinculación laboral, el aspirante deberá aportar, según corresponda, los siguientes documentos:

- a)** Hoja de vida debidamente diligenciada y actualizada.
- b)** Fotocopia legible del documento de identidad al 150% o Tarjeta de Identidad cuando sea menor de edad,
- c)** Registro Único Tributario (RUT) actualizado con dirección, ciudad, correo y teléfono.
- d)** Certificados de estudios, diplomas, actas de grado y demás documentos que acrediten la formación académica exigida para el cargo.
- e)** Certificaciones laborales que acrediten la experiencia relacionada con el cargo a desempeñar, indicando tiempo de servicio, tipo de labor y salario.
- f)** Para el personal operativo, los documentos, certificaciones, acreditaciones, licencias, credenciales, permisos, cursos, reentrenamientos y demás requisitos exigidos para el cargo por la empresa y/o por la norma vigente que regula los servicios de vigilancia y seguridad privada, así como por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o la entidad que haga sus veces.
- g)** Certificación vigente (no mayor a 30 días) de EPS, fondo de pensiones y cesantías.

h) Fotos recientes 3x4

i) Cuando el cargo implique la utilización de vehículo propio para el desarrollo de funciones laborales, el aspirante deberá acreditar la propiedad, tenencia o autorización de uso del vehículo y aportar los documentos exigidos por la norma para su circulación, incluyendo, entre otros, licencia de conducción, licencia de tránsito, SOAT, certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, cuando aplique, así como los demás documentos que exija la ley.

j) Examen médico ocupacional de ingreso con concepto de aptitud laboral emitido por la entidad autorizada por la Empresa. (obligatorio una vez cumplidos los requisitos previos).

k) Formatos, autorizaciones y demás documentos requeridos dentro del procedimiento de selección y contratación.

Parágrafo 1. La Empresa podrá requerir, además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no al aspirante, siempre que se ajusten a las normas vigentes. Sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por el ordenamiento jurídico. Así, está prohibido exigir en formatos o cartas de solicitud de empleo datos acerca del estado civil de las personas, número de hijos, religión que profesan o partido político al que pertenezcan (Artículo 1 de la Ley 13 de 1972). De igual forma, está prohibida la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, salvo que se trate de actividades catalogadas estrictamente como de alto riesgo (Artículo 43 de la C.N., Convenio No. 111 de la O.I.T. y Resolución No. 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social). Finalmente, no se podrá solicitar el examen de VIH/SIDA (Artículo 2.8.1.3.10 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 y Artículos 21 y 22 de la Resolución No. 1843 de 1992 del Ministerio de Salud).

Parágrafo 2. La Empresa podrá verificar la autenticidad de la información suministrada por el aspirante, solicitar referencias personales, académicas, laborales o comerciales y realizar las validaciones que considere necesarias para determinar su idoneidad y confiabilidad.

Parágrafo 3. Los documentos aportados por los aspirantes harán parte del proceso de selección y contratación, y podrán ser conservados por la Empresa conforme a sus políticas de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).

Parágrafo 4. La Empresa ordenará al aspirante los exámenes médicos de ingreso que considere relevantes para la labor que habrá de desarrollar, los cuales se llevarán a cabo por el médico o IPS contratada por la empresa, siempre que estos no atenten contra su dignidad o intimidad, de conformidad con los profesiogramas realizados para tal fin. El médico o la IPS encargada revisará los certificados de salud y podrá exigir exámenes complementarios si los considera médicamente necesarios.

CAPÍTULO V. PERIODO DE PRUEBA.

ARTÍCULO 12. Objeto Del Período De Prueba. De conformidad con el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el período de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto permitir al empleador apreciar las aptitudes, habilidades, destrezas y condiciones generales del trabajador para el desempeño del cargo. Por su parte, el trabajador podrá apreciar las condiciones de trabajo, el clima organizacional, los procesos operativos y las expectativas de la empresa. Este período busca garantizar la idoneidad mutua para una relación laboral efectiva.

ARTÍCULO 13. Requisitos Formales Del Período De Prueba. El período de prueba deberá estipularse por escrito en el contrato de trabajo individual, de manera clara y expresa. En caso de no cumplirse este requisito, los servicios se entenderán regulados desde el inicio por las

normas generales del contrato de trabajo, sin aplicación del período de prueba (CST, artículo 77).

ARTÍCULO 14. Duración Del Período De Prueba. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivo no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (artículo 7 Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 15. Efectos Y Terminación Del Período De Prueba. Durante el período de prueba, y de conformidad con el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, tanto ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. como el trabajador podrán dar por terminado el contrato de trabajo en cualquier momento, sin necesidad de preaviso y sin lugar al pago de indemnización.

Durante este período, la Empresa evaluará integralmente las aptitudes, competencias, conocimientos, habilidades, experiencia práctica, adaptación al cargo, cumplimiento de instrucciones, consignas, procedimientos, protocolos de seguridad, estándares operativos, indicadores de gestión, metas razonablemente exigibles, rendimiento laboral, disciplina, confiabilidad, compromiso y demás responsabilidades inherentes a las funciones asignadas.

La evaluación comprenderá, entre otros aspectos, la capacidad del trabajador para desempeñar adecuadamente las funciones del cargo, cumplir las políticas y directrices de la Empresa, ejecutar correctamente las labores encomendadas, observar las normas de seguridad, atender las instrucciones impartidas por sus superiores y alcanzar los niveles de desempeño requeridos para el adecuado desarrollo de sus funciones.

En caso de evidenciarse durante el período de prueba un desempeño insuficiente, falta de adaptación al cargo, incumplimiento de las funciones asignadas, de las instrucciones impartidas, de los procedimientos, protocolos, consignas de seguridad, estándares operativos, indicadores de gestión o metas razonablemente exigibles para el cargo, o cualquier circunstancia objetiva que permita concluir que el trabajador no reúne las condiciones de idoneidad, aptitud, rendimiento, confiabilidad, disciplina o competencias requeridas para el adecuado desempeño de sus funciones, la Empresa podrá dar por terminado el contrato de trabajo dentro del período de prueba, de conformidad con la legislación laboral vigente.

Para efectos de soporte y trazabilidad de la decisión, la Empresa podrá realizar evaluaciones de desempeño, requerimientos, entrevistas, reuniones de seguimiento, diligencias de explicación o descargos y demás actuaciones internas que considere pertinentes, garantizando el respeto por la dignidad humana, el derecho de defensa, el debido proceso, la buena fe y los principios de igualdad y no discriminación.

Una vez superado satisfactoriamente el período de prueba, el contrato continuará vigente y cualquier terminación posterior deberá sujetarse a las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 16. Irrepetibilidad Del Período De Prueba El período de prueba es único e irrepetible para el mismo trabajador en la empresa, independientemente de cambios en el cargo o renovaciones contractuales posteriores (CST, artículo 80).

CAPÍTULO VI. CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 17. Del Régimen De Aprendizaje Y Formación Para El Trabajo. A TALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., podrá vincular aprendices mediante la modalidad de Contrato de Aprendizaje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025 y el Decreto Reglamentario 223 de 2026.

El contrato de aprendizaje constituye una relación laboral especial, mediante la cual una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada (SENA o instituciones educativas avaladas) y formación práctica en la Empresa. Su propósito exclusivo es facilitar el proceso formativo del aprendiz en áreas administrativas, tecnológicas, comerciales, financieras, jurídicas, de talento humano o de apoyo general de la compañía. Queda expresamente prohibido utilizar esta modalidad para suplir o eludir la contratación ordinaria de personal de planta.

ARTÍCULO 18. Plan de Práctica Laboral y Tutoría. Toda vinculación bajo modalidad de contrato de aprendizaje requerirá la elaboración y aprobación previa de un Plan de Práctica Laboral, concertado entre la entidad educativa, el aprendiz y la Empresa. Dicho plan deberá contener, como mínimo, los objetivos de formación, las actividades a desarrollar, los tiempos programados y los criterios de evaluación.

La Empresa designará formalmente a un tutor o instructor interno, quien deberá contar con la experiencia, idoneidad y disponibilidad necesarias para orientar, acompañar, evaluar y reportar periódicamente el avance del aprendiz a la entidad educativa.

ARTÍCULO 19. Prohibiciones Y Limitaciones Al Personal De Aprendizaje. En atención a las disposiciones especiales contenidas en el Decreto Ley 356 de 1994 y las directrices de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los aprendices no tendrán la calidad de personal operativo de seguridad bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, se prohíbe expresamente a los aprendices:

- a)** Realizar funciones tácticas u operativas propias de la vigilancia y seguridad privada, tales como guarda de seguridad, escolta, control de acceso, conserjería operativa o servicios de respuesta armada.
- b)** Portar, custodiar, manipular, limpiar o tener acceso a armas de fuego, municiones o elementos de letalidad reducida, ya sean propiedad de la Empresa o de sus clientes.
- c)** Cubrir puestos operativos, realizar turnos de vigilancia o prestar servicios en las instalaciones de los clientes de la Empresa.

Las actividades de los aprendices se restringirán exclusivamente a labores de apoyo y aprendizaje en procesos administrativos, tecnológicos, de gestión o de apoyo en las oficinas y sedes administrativas de la compañía.

ARTÍCULO 20. Derechos Y Obligaciones Del Aprendiz. El aprendiz tendrá derecho a recibir la formación práctica correspondiente a su programa académico, el apoyo económico de sostenimiento y las prestaciones de ley que correspondan según la etapa del contrato, así como las afiliaciones y cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos exigidos por la normatividad laboral vigente. Son obligaciones del aprendiz:

- a)** Cumplir las actividades asignadas dentro de su proceso formativo, acatar las instrucciones impartidas por la Empresa y la institución educativa.
- b)** Observar las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- c)** Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la información técnica, comercial o de seguridad a la que tenga acceso.
- d)** Durante la fase práctica, recibirá un apoyo mensual equivalente al cien por ciento (100%) del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), el cual no podrá ser disminuido por ningún

motivo.

e) La Empresa efectuará la afiliación y pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales - ARL) sobre la base del 100% del SMMLV, asumiendo la totalidad de los aportes durante la fase práctica.

f) Se reconoce el derecho de los aprendices a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva. Podrán afiliarse a las organizaciones sindicales de la Empresa y beneficiarse de las garantías y convenciones colectivas vigentes, conforme al Decreto 223 de 2026.

g) Cumplir las disposiciones del presente Reglamento que le sean aplicables.

ARTÍCULO 21. Debido Proceso Y Terminación. La terminación del contrato de aprendizaje por causas relacionadas con el rendimiento académico, faltas disciplinarias o comportamiento del aprendiz requerirá el agotamiento previo de un debido proceso formativo y disciplinario.

Dicho procedimiento garantizará los derechos fundamentales a la defensa, la contradicción y la presunción de inocencia, y se adelantará en coordinación con la entidad educativa. No se podrá imponer sanción ni dar por terminado el contrato de forma unilateral sin previa notificación escrita y la oportunidad de presentar descargos.

ARTÍCULO 22. Cuota de aprendizaje. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., dará cumplimiento a las obligaciones legales relacionadas con la cuota de aprendizaje. Para tal efecto, podrá vincular aprendices, practicantes o estudiantes en etapa práctica, o efectuar la monetización total o parcial de la cuota cuando legalmente resulte procedente y de acuerdo con las necesidades organizacionales de la Empresa.

TÍTULO III. DEFINICIÓN Y RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS.

CAPÍTULO VII. TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 23. Trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios. Son trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios aquellos vinculados para ejecutar labores de corta duración, no mayores a un (1) mes, y distintas de las actividades normales, permanentes o misionales de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.,** conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo.

Su contratación procederá únicamente para atender necesidades excepcionales, temporales y no habituales de la empresa. En consecuencia, queda prohibido utilizar esta modalidad para desarrollar funciones permanentes o propias de la operación ordinaria de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.,** con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

ARTÍCULO 24. Vinculación y condiciones del contrato ocasional o transitorio. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., podrá vincular trabajadores mediante contrato ocasional, accidental o transitorio, no obstante, la empresa privilegiará su formalización por escrito para efectos de claridad, seguridad jurídica y soporte probatorio, conforme al artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Durante la ejecución del contrato, el trabajador tendrá derecho al salario acordado, al reconocimiento de los recargos legales a que haya lugar y a las demás garantías laborales y de seguridad social previstas en la legislación vigente.

TÍTULO IV. REGULACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, TURNOS Y TIEMPOS DE DESCANSO.

CAPÍTULO VIII. JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO.

ARTÍCULO 25. Duración Y Distribución De La Jornada De Trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo en **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** será de cuarenta y dos (42) horas semanales, de conformidad con lo establecido en la Ley 2101 de 2021 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta jornada se aplicará y distribuirá de manera diferenciada según la naturaleza del personal, así:

a) Personal Administrativo. La jornada ordinaria máxima de cuarenta y dos (42) horas semanales se distribuirá de lunes a viernes, ampliando las horas diarias de conformidad con el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso total durante el día sábado. No obstante, el empleador se reserva la facultad de programar actividades laborales este último día si las necesidades del servicio o requerimientos de producción así lo exigen. En ningún caso esta distribución configurará trabajo suplementario o de horas extras, siempre que se respete el tope de las cuarenta y dos (42) horas semanales y los límites diarios permitidos por la ley.

Parágrafo 1. A) Turnos Sucesivos de Continuidad: Organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan la operación continua de una sección de la empresa todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) horas a la semana, sin lugar a recargos por horas extras. - B) **Jornada Semanal Variable:** Distribución de las cuarenta y dos (42) horas semanales en un máximo de seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio. La intensidad diaria podrá variar entre un mínimo de cuatro (4) y un máximo de nueve (9) horas, sin generar horas extras, siempre que el promedio semanal no exceda el tope legal y se ejecute dentro del bloque diurno (6:00 a.m. a 7:00 p.m.). Las horas laboradas fuera de este rango diurno o que excedan los topes pactados causarán los recargos de ley.

b. Personal Operativo. En atención a las características propias y de continuidad del servicio de seguridad privada, este personal se rige por las disposiciones especiales de la Ley 1920 de 2018 y los lineamientos vigentes del Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Vigilancia. Para este grupo, la jornada se organizará mediante turnos diurnos, nocturnos, mixtos o rotativos bajo las siguientes condiciones:

- **Jornada Ordinaria:** Su cálculo base para recargos y tiempo suplementario se ajustará sobre la jornada máxima legal de cuarenta y dos (42) horas semanales.
- **Trabajo Suplementario Especial:** Previo acuerdo escrito entre el trabajador y la empresa, se podrá pactar una jornada suplementaria diaria de hasta cuatro (4) horas adicionales.
- **Límites Máximos:** Bajo ninguna circunstancia la jornada diaria operativa podrá exceder las doce (12) horas, ni la jornada semanal total podrá superar las sesenta (60) horas semanales, incluyendo las horas extra. (Art. 7, Ley 1920 de 2018).
- **Descanso:** Se garantizará un día de descanso obligatorio a la semana, el cual se programará de forma rodante según las necesidades del servicio.

Parágrafo 2. Se encuentran excluidos de la jornada máxima legal los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, y aquellos que la ley expresamente determine, especialmente el artículo 162 del C.S.T.

Parágrafo 3. Todo turno, hora extra o modificación horaria del personal operativo deberá quedar estrictamente asentado en los sistemas de registro y control de asistencia de la empresa.

ARTÍCULO 26. . Asignación De Horarios. Los horarios de ingreso y salida se establecen como se expresa a continuación, priorizando el equilibrio vida-trabajo y la productividad:

a) Personal Administrativo. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., ofrecerá dos (2) modalidades de horario para el personal administrativo, las cuales serán asignadas de acuerdo con las necesidades organizacionales de cada área.

Grupo 1: Entrada 7:00 a.m.

Días	Horario de Trabajo	Almuerzo (No computable)	Horas Netas
Lunes a Jueves	7:00 a.m. a 4:30 p.m.	1 hora libre 1:00 p.m. – 2:00 p.m.	8.5 horas
Viernes	7:00 a.m. a 4:00 p.m.	1 hora libre 1:00 p.m. – 2:00 p.m.	8.0 horas

Grupo 2: Entrada 8:00 a.m.

Días	Horario de Trabajo	Almuerzo (No computable)	Horas Netas
Lunes a Jueves	8:00 a.m. a 5:30 p.m.	1 hora libre 1:00 p.m. – 2:00 p.m.	8.5 horas
Viernes	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	1 hora libre 1:00 p.m. – 2:00 p.m.	8.0 horas

b) Personal Operativo. Los días laborables para el personal operativo comprenden de lunes a domingo, en turnos rotativos, con los descansos de ley por semana remunerados, según la programación mensual. Previo acuerdo, podrán laborar jornadas diarias de hasta doce (12) horas, siempre que no se supere la jornada máxima semanal de 60 horas, incluyendo las horas suplementarias permitidas por la legislación laboral nacional vigente. (circular 079 de 2023).

Durante el desarrollo de cada turno, el personal operativo dispondrá de un tiempo intermedio de treinta (30) minutos destinados exclusivamente al almuerzo o cena, según el turno, el cual se tomará de forma escalonada y rotativa previa coordinación con la supervisión de zona para no desamparar los puestos de control ni la seguridad de los clientes. De conformidad con el artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo, este intermedio de alimentación no se computará dentro de la jornada ordinaria ni suplementaria de trabajo, por lo que constituye un periodo de descanso que no genera remuneración.

ARTÍCULO 27. Manejo Intermedios De Descansos (Breaks): Con el objetivo de prevenir la fatiga laboral y garantizar el bienestar físico y mental de los colaboradores, la Empresa concede dos (2) periodos cortos de descanso (breaks) durante el desarrollo de la jornada laboral ordinaria, distribuidos de la siguiente manera:

a) Break de la Mañana: Un tiempo máximo de quince (15) minutos durante la primera mitad de la jornada diaria.

b) Break de la Tarde: Un tiempo máximo de quince (15) minutos durante la segunda mitad de la jornada diaria.

Parágrafo 1. Cómputo Y Disponibilidad. A diferencia del descanso principal de alimentación, los dos (2) breaks de quince (15) minutos diarios aquí estipulados sí se computarán como tiempo efectivamente laborado dentro de la jornada de trabajo para todos los efectos legales y salariales, toda vez que representan pausas coordinadas dentro del giro ordinario del negocio.

Parágrafo 2. Regulación Especial Para El Personal Operativo De Vigilancia: En atención a la naturaleza del servicio de seguridad y vigilancia privada, y con el fin de no desamparar los puestos de control, consignas o la seguridad de los clientes, los quince (15) minutos de break de la mañana y de la tarde para el personal operativo, se tomarán de manera escalonada y rotativa, previo acuerdo, programación y coordinación estricta con el supervisor de zona o los relevos asignados. Bajo ninguna circunstancia un puesto de vigilancia activa podrá quedar abandonado o desatendido bajo la excusa del disfrute del break.

CAPÍTULO IX. TRABAJO DIURNO Y NOCTURNO.

ARTÍCULO 28. Jornada Diurna. Se entiende por jornada diurna aquella que se desarrolla entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las siete de la noche (7:00 p.m.); de acuerdo a la Ley 2466 de 2025, durante esta franja no se genera recargo nocturno.

ARTÍCULO 29. Jornada Nocturna. Se considera jornada nocturna la que se desarrolla entre las siete de la noche (7:00 p.m.) y las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día siguiente conforme a la modificación introducida por la Ley 2466 de 2025; aquellos trabajadores que laboren durante este tiempo y dentro de este rango ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., reconocerá y pagará el recargo nocturno del treinta y cinco por ciento (35 %) sobre el salario ordinario.

TÍTULO V. TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO.

CAPÍTULO X. JORNADA SUPLEMENTARIA Y DE RECARGOS LABORALES.

ARTÍCULO 30. Definición de trabajo suplementario y horas extras. El trabajo suplementario o de horas extras es el tiempo que el trabajador labora adicional a su jornada ordinaria de trabajo. Es decir, son las horas que se realizan después de haber cumplido el horario habitual, y deben ser previamente autorizadas por el empleador y pagadas con el recargo que establece la ley.

ARTÍCULO 31. Autorización del trabajo suplementario y horas extras. El trabajo suplementario o en horas extras deberá ser previamente autorizado por **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.,** a través del área de Recursos Humanos, previa solicitud debidamente justificada del jefe inmediato o del director del área, dejando constancia por escrito; para su implementación no se requiere autorización del Ministerio del Trabajo. En todo caso, el trabajo en horas extras tendrá carácter voluntario para el trabajador; por consiguiente, no habrá lugar a sanción alguna en caso de negativa, salvo situaciones excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito que exijan su realización para evitar perjuicios graves a la Empresa o a terceros.

ARTÍCULO 32. Registro y control de horas extras. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., en garantía del cumplimiento de las obligaciones laborales y de la debida transparencia en la relación empleador-trabajador, llevará un registro detallado, actualizado y verificable de las horas extras realizadas por cada trabajador. Dicho registro incluirá, como mínimo, el nombre completo del trabajador, la fecha de realización, el número de horas diurnas y nocturnas, la descripción de la labor ejecutada, la autorización previa correspondiente y el valor reconocido por concepto de recargos; este registro permanecerá disponible para consulta interna y para las verificaciones que adelanten las autoridades competentes, cuando así lo requieran.

Parágrafo Único. En cumplimiento de la norma laboral, y en particular de lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025, no requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo para la implementación y pago del trabajo suplementario o de horas extras, sin perjuicio de la obligación de garantizar su adecuado registro y reconocimiento conforme a la ley.

ARTÍCULO 33. Reconocimiento y pago de horas extras. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., no reconocerá el pago de trabajo suplementario o de horas extras, sino cuando expresamente lo exija de sus trabajadores y sean autorizadas por la empresa.

ARTÍCULO 34. Recargos legales por trabajo en días de descanso obligatorio y festivos. Para efectos de liquidación, la Empresa dará aplicación a lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo y en la normatividad vigente, incluida la Ley 2466 de 2025, la cual establece un incremento progresivo en los recargos por trabajo en días de descanso obligatorio o festivos, así: a partir del 1 de julio de 2025 se reconocerá un recargo del ochenta por ciento (80%), a partir del 1 de julio de 2026 del noventa por ciento (90%), y a partir del 1 de julio de 2027 del cien por ciento (100%).

ARTÍCULO 35. Oportunidad para el pago de horas extras y recargos. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno, en su caso, se efectuará junto con el del salario ordinario del período en que se ha causado, o a más tardar con el salario del período siguiente.

ARTÍCULO 36. Límites y excepciones al trabajo suplementario. El trabajo suplementario estará sujeto a los límites establecidos en la legislación laboral vigente, de máximo dos (2) horas diarias y doce (12) semanales, salvo las excepciones previstas por la ley para determinados cargos, actividades o sectores económicos. Se encuentran excluidos de la jornada máxima legal de trabajo, y exclusivamente obligados a laborar la jornada necesaria para el cumplimiento de sus funciones sin que se causen horas extras, únicamente: Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, las labores discontinuas o intermitentes ejecutadas por personal de apoyo o administrativo requerirán pacto expreso por escrito y en ningún caso su aplicación podrá vulnerar los principios de dignidad y los límites de permanencia en el lugar de trabajo.

Parágrafo Único. Régimen Especial Para Personal Operativo De Vigilancia. Respecto del personal operativo vinculado a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, guardas de seguridad, Operadores de Medios Tecnológicos, manejadores caninos, escoltas y supervisores, se aplicarán las disposiciones especiales previstas en el artículo 7 de la Ley 1920 de 2018, el cual autoriza turnos diarios de hasta doce (12) horas y un tope de sesenta (60) horas semanales, incluyendo las horas extras. Lo anterior se implementará sin perjuicio del registro obligatorio y el reconocimiento y pago de los recargos nocturnos, dominicales, festivos, descansos y demás derechos laborales establecidos por la ley.

TÍTULO VI. CONDICIONES DE DESCANSO, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIA.

CAPÍTULO XI. DESCANSOS OBLIGATORIOS Y CONVENCIONALES.

ARTÍCULO 37. Descanso semanal obligatorio remunerado. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. garantizará a todos sus trabajadores el derecho a un (1) día de descanso obligatorio remunerado por cada semana de trabajo. Para el **personal administrativo**, se establece de común acuerdo entre las partes, el día domingo como día preferente de descanso. No obstante, para el **personal operativo** dadas las características de continuidad del servicio de seguridad privada y la programación de turnos rotativos, el día de descanso obligatorio será asignado de forma rodante en cualquier día de la semana, de conformidad con lo establecido en la Ley 1920 de 2018. En todo caso, el reconocimiento económico del descanso semanal se realizará conforme

a lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo.

Parágrafo Único. Cuando la jornada de trabajo convenida entre la empresa y algún trabajador, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso obligatorio en proporción al tiempo laborado.

ARTÍCULO 38. Días festivos y descanso remunerado. Los días de fiesta o días festivos de descanso remunerado serán aquellos expresamente reconocidos como tales por la legislación laboral colombiana, de acuerdo con el Artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo. Debido a la naturaleza esencial y obligatoria de la seguridad privada, la empresa podrá programar turnos operativos en días festivos de acuerdo con las necesidades del servicio. **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** otorgará dichos descansos o los remunerará con los recargos económicos correspondientes al trabajo dominical y festivo, según los porcentajes vigentes establecidos por la Ley 2466 de 2025.

ARTÍCULO 39. Suspensión del trabajo por días festivos o especiales. Cuando por motivo de fiestas o eventos patronales, cívicos o locales no determinados como festivos legales en el artículo anterior, la empresa decida suspender de forma general las actividades comerciales o administrativas, quedará obligada a pagar ese día al personal afectado como si se hubiere realizado. No existirá dicha obligación de pago cuando hubiere mediado convenio expreso por escrito entre el trabajador y la empresa para la suspensión, compensación de horas, pacto o convención colectiva.

ARTÍCULO 40. Trabajo en días de descanso obligatorio. Cuando por necesidades críticas o requerimientos específicos del cliente, el trabajador deba laborar en su día de descanso obligatorio programado, se aplicarán de forma estricta las reglas vigentes en la legislación colombiana Artículo 179 y siguientes del C.S.T., modificado por la Ley 2466 de 2025:

a) Trabajo Ocasional: Ocurre cuando el trabajador labora hasta dos (2) días de descanso obligatorio en el mismo mes calendario. En estos casos, el trabajador podrá elegir entre recibir el pago del día con el recargo legal correspondiente del ciento por ciento (100%) sobre el salario ordinario, o un día de descanso compensatorio remunerado.

b) Trabajo Habitual: Se presenta cuando el trabajador labora tres (3) o más días de descanso obligatorio en el mismo mes calendario. En este evento, el trabajador tendrá derecho al pago del salario de los días laborados con el recargo legal correspondiente del ciento por ciento (100%), y además, a un (1) día de descanso compensatorio remunerado por cada día de descanso trabajado. Este descanso compensatorio será asignado dentro de la semana siguiente, según la programación de la empresa. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., llevará un control diario estricto en el software de marcas y asistencia de los días laborados en descanso obligatorio, garantizando el equilibrio entre la productividad y la salud del trabajador.

ARTÍCULO 41. Derecho a la desconexión laboral. De conformidad con la Ley 2191 de 2022, **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** garantiza a todos sus trabajadores el derecho a la desconexión laboral y digital. El trabajador tiene derecho a no recibir ni atender instrucciones, órdenes o requerimientos de trabajo por ningún medio de comunicación (correo electrónico, llamadas telefónicas, WhatsApp u otras plataformas digitales) una vez finalizada su jornada de trabajo, así como en sus días de descanso obligatorio, vacaciones, festivos, licencias o suspensiones.

El silencio o la falta de respuesta del trabajador fuera de su horario laboral no dará lugar a procesos disciplinarios, despidos, ni afectará su evaluación de desempeño. Se exceptúan de esta

norma las situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o emergencias operativas graves que pongan en riesgo la continuidad del servicio de vigilancia, la seguridad de los puestos asignados o de las personas bajo nuestra custodia. El uso indebido de canales de comunicación fuera del horario laboral por parte de jefes inmediatos o coordinadores sin causa justificada será considerado falta al reglamento.

ARTÍCULO 42. Descansos remunerados durante la lactancia. Conforme al Artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo y la ley 2306 de 2023 **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.**, otorgará a la trabajadora descansos remunerados para la lactancia dentro de su jornada de trabajo, sin que esto implique una disminución de su salario:

- a) Primeros seis (6) meses de edad del menor:** Se concederán dos (2) descansos diarios de treinta (30) minutos cada uno para amamantar al hijo o extraer la leche materna.
- b) Desde los seis (6) meses hasta los dos (2) años de edad:** Se continuará otorgando un (1) descanso diario de treinta (30) minutos, siempre que se acredite y mantenga la lactancia materna.
- c)** Ninguno de estos permisos otorgados a la trabajadora puede descontarse de su sueldo ni afectar sus prestaciones.

Para el **personal operativo**, estos descansos se coordinarán previamente con la coordinación operativa y supervisor de zona para programar los relevos correspondientes en el puesto, garantizando que el servicio de vigilancia no sea desatendido y protegiendo plenamente el derecho a la maternidad. Estos descansos podrán modificarse o ampliarse mediante certificación del médico tratante.

ARTÍCULO 43. Remuneración en días de descanso obligatorio. Modificado por el art. 14, Ley 2466 de 2025.

- a)** El trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.
- b)** Si con el día de descanso obligatorio, coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

Parágrafo Transitorio. Implementación Gradual. El recargo del 100% de qué trata este artículo, podrá ser implementado de manera gradual por el empleador, de la siguiente manera: Modificado por el art. 14, Ley 2466 de 2025.

- a)** A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.
- b)** A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.
- c)** A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en los términos de este artículo.

CAPÍTULO XII. VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 44. Derecho a vacaciones. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios a **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, de conformidad con el Artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.).

ARTÍCULO 45. Programación y aviso de vacaciones. La época de las vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año subsiguiente a aquel en que se hubieren causado. Estas serán concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, buscando no perjudicar el servicio y garantizando la efectividad del descanso. El empleador dará a conocer al trabajador, con mínimo quince (15) días calendario de anticipación, la fecha exacta en la que le serán concedidas las vacaciones (Artículo 187 del C.S.T.).

Parágrafo Único. Para el **personal operativo**, la programación de las vacaciones deberá coordinarse rigurosamente con la Dirección de Operaciones para prever los relevos correspondientes, impidiendo que los puestos de seguridad y custodia de nuestros clientes queden desatendidos.

ARTÍCULO 46. Vacaciones colectivas y anticipadas. La empresa podrá establecer períodos de vacaciones colectivas para la totalidad o parte de sus dependencias administrativas u operativas. En caso de otorgarse vacaciones a trabajadores que aún no han completado el año continuo de servicio, se entenderá que estas tienen carácter de vacaciones anticipadas y se imputarán al período que legalmente se cause con posterioridad.

Parágrafo Único. Cuando se otorguen vacaciones de forma anticipada o colectiva y el vínculo laboral finalice por cualquier causa antes de que el trabajador complete el año de servicio requerido para causar el derecho, los días de descanso disfrutados de más se considerarán un pago anticipado. En consecuencia, la empresa ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., queda expresamente facultada para realizar los ajustes, cruces y deducciones correspondientes por concepto de días de vacaciones no causados, descontando dicho valor directamente de la liquidación final de salarios y prestaciones sociales del trabajador. Asimismo, el empleado no podrá exigir un nuevo período de descanso ni reajustes sobre el tiempo que ya le fue otorgado y pagado de manera anticipada.

ARTÍCULO 47. Interrupción justificada. Si se presenta una interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, tales como incapacidad médica debidamente expedida por la EPS, licencias de maternidad, paternidad o luto, el trabajador no perderá el derecho a reanudarlas por los días que le hagan falta, una vez cese la causa legal que originó la interrupción (Artículo 188 del C.S.T.).

ARTÍCULO 48. Compensación de vacaciones en dinero. Se permite compensar las vacaciones en dinero de mutuo acuerdo y por escrito a solicitud del trabajador, pudiendo pactarse el pago de hasta la mitad de las mismas de conformidad con la Ley 1429 de 2010 y el Artículo 189 del C.S.T. Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de las vacaciones causadas, la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso, para la compensación de vacaciones se tendrá como base el último salario ordinario devengado por el trabajador.

ARTÍCULO 49. Acumulación de vacaciones. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos, de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los cuales no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años. La acumulación puede ser de hasta por cuatro (4) años cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza o de manejo (Artículo 190 del C.S.T.).

ARTÍCULO 50. Remuneración durante el disfrute. Durante el período de vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario completo que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor

del trabajo en días de descanso obligatorio (dominicales y festivos) y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan o promuevan (Artículo 192 del C.S.T.).

ARTÍCULO 51. Registro y control. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. llevará un registro estricto de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, la fecha en que toma sus vacaciones, la fecha en que las termina, las acumulaciones o compensaciones pactadas y la remuneración de las mismas, de conformidad con el Artículo 5 del Decreto 13 de 1967.

ARTÍCULO 52. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado, cualquiera que este sea, de acuerdo con el parágrafo del artículo tercero de la Ley 50 de 1990.

CAPÍTULO XIII. PERMISOS, LICENCIAS Y CALAMIDAD DOMÉSTICA.

ARTÍCULO 53. Permisos y licencias remuneradas obligatorias. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 57 numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.), modificado de forma sustancial por el Artículo 15 de la Ley 2466 de 2025 **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.,** reconocerá a sus trabajadores las licencias y permisos remunerados enumerados a continuación, sin que haya lugar a descuentos salariales ni a la exigencia de compensar el tiempo con jornadas adicionales:

a) Ejercicio del derecho al voto: El trabajador tendrá derecho a medio (½) día de descanso remunerado dentro del mes siguiente a la jornada electoral, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley 403 de 1997.

b) Desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación: Se concederá el tiempo estrictamente necesario para su cumplimiento, previa notificación y entrega del soporte de designación oficial.

c) Licencia por luto: Cinco (5) días hábiles continuos de licencia remunerada en caso de fallecimiento del cónyuge, compañero(a) permanente o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos), primero de afinidad (suegros, hijastros) o primero civil (padres adoptantes, hijos adoptivos), de acuerdo con la Ley 1280 de 2009., el trabajador deberá hacer entrega además del registro civil de defunción, aquella documentación pertinente que acredite el parentesco.

d) Comisiones sindicales: Por el tiempo necesario para el ejercicio de la actividad, siempre que se informe oportunamente y la organización sindical cumpla con los límites legales de delegados para no alterar la operación.

e) Asistencia a entierros de compañeros de trabajo: Se concederá el permiso por el tiempo necesario para asistir a las honras fúnebres, siempre que el aviso se presente con al menos un (1) día de anticipación. El permiso se limitará hasta un máximo del diez por ciento (10%) de los trabajadores de la respectiva dependencia o zona, garantizando que los puestos de vigilancia de los clientes nunca queden desatendidos.

f) Asistencia a servicios de salud y citas médicas: Por el tiempo indispensable para asistir a citas médicas de urgencias, exámenes diagnósticos o tratamientos especializados del trabajador, de acuerdo a la Ley 2466 de 2025, este derecho se extiende para acompañar a citas médicas a hijos menores de edad, hijos con discapacidad o familiares de la tercera edad que dependan del trabajador.

Regla Operativa: El trabajador administrativo o el personal operativo, deberá informar previamente apenas conozca la fecha de la cita para programar el relevo del turno. En caso de enfermedad imprevista, deberá dar aviso antes del inicio de su jornada laboral. En el transcurso

de las siguientes 48 horas, deberá enviar al área de Gestión Humana, Coordinación y a programación la respectiva excusa médica o constancia de atención emitida obligatoriamente por la EPS a la cual se encuentre afiliado.

g) Citaciones judiciales, policivas o administrativas: Por el tiempo requerido por la autoridad competente para la comparecencia del trabajador, con la presentación obligatoria del respectivo soporte o boleta de citación.

h) Obligaciones como acudiente escolar: Para atender citaciones obligatorias de las instituciones educativas de sus hijos menores de edad, de conformidad con las nuevas obligaciones protectoras de la Ley 2466 de 2025. El trabajador deberá acreditar la citación firmada por el plantel educativo.

i) Uso de bicicleta como medio de transporte: Los trabajadores de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** podrán acordar con la empresa un (1) día de descanso remunerado por cada seis (6) meses de trabajo en los que certifiquen el uso de la bicicleta como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo. Para su reconocimiento, el trabajador deberá cumplir con los mecanismos de registro y verificación que determine el área de Gestión Humana. El disfrute de este día se programará de común acuerdo con la Dirección y/o Coordinación de Operaciones, garantizando que no se afecte la continuidad ni los relevos del servicio de seguridad privada.

ARTÍCULO 54. Licencia por grave calamidad doméstica. Se entiende por grave calamidad doméstica todo suceso imprevisto de carácter personal o familiar que afecte el núcleo del trabajador hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, configurando un caso fortuito o fuerza mayor que impida temporalmente el normal desarrollo de sus labores. **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.,** otorgará ante estos eventos comprobados una licencia remunerada de hasta cinco (5) días hábiles. El trabajador deberá aportar los soportes que justifiquen la gravedad del suceso una vez se reincorpore a sus labores, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Corte Constitucional (Sentencia C-930 de 2009).

ARTÍCULO 55. Licencias legales especiales. La empresa reconocerá de forma estricta las licencias legales y especiales, las cuales serán tramitadas ante la respectiva EPS o ARL:

a) Licencia de maternidad y adopción: La trabajadora en estado de embarazo o en proceso de adopción tendrá derecho a las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada legal, o los términos vigentes establecidos en el Artículo 236 del C.S.T., reconocida económicamente por la EPS.

Requisitos Para Su Otorgamiento: Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:

- El estado de embarazo de la trabajadora;
- La indicación del día probable del parto, y
- La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

b) Licencia de paternidad: El trabajador que sea padre biológico o adoptante tendrá derecho a la licencia de paternidad remunerada en los términos de la Ley 2114 de 2021 y las modificaciones progresivas vigentes a la fecha, presentando el Registro Civil de Nacimiento dentro de los 30 días siguientes al parto.

c) Licencia parental compartida y flexible: Los padres podrán distribuir de mutuo acuerdo las últimas semanas de la licencia de maternidad de conformidad con las reglas de la Ley 2114 de 2021 y los lineamientos de la EPS.

d) Licencia por interrupción del embarazo (Aborto o parto no viable): De conformidad con el Artículo 237 del C.S.T. y la Ley 2466 de 2025, la trabajadora tendrá derecho a una licencia de dos (2) a cuatro (4) semanas remuneradas, según dictamen de su médico tratante de la EPS.

ARTÍCULO 56. Incapacidades médicas ordinarias y laborales. En casos de incapacidad por enfermedad general, accidente común, accidente de trabajo o enfermedad laboral, el trabajador queda exonerado de asistir a su turno. Deberá radicar ante el área de Gestión Humana, Coordinación y Programación el certificado original de incapacidad expedido o transcrito por la EPS o la ARL según corresponda, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el momento de su expedición, sin embargo, de manera digital en formato PDF que sea legible, deberá allegarla tan pronto tenga conocimiento de ella. El reconocimiento económico de los auxilios por incapacidad se ejecutará siguiendo de manera estricta los porcentajes fijados por el régimen de seguridad social y el Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 57. . Permisos no remunerados. Por motivos estrictamente personales, familiares o académicos que no encuadren en las licencias obligatorias, el trabajador podrá solicitar permisos no remunerados. Su autorización será una facultad discrecional de la Coordinación Operativa y/o del área de Gestión Humana, evaluando que no se afecte la cobertura de los puestos de vigilancia. por ende, el tiempo de la ausencia no constituirá salario ni generará el pago de auxilios de transporte ni prestaciones proporcionales por dichos días.

ARTÍCULO 58. Licencias por mera liberalidad del empleador. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. podrá otorgar, de manera completamente discrecional, voluntaria y temporal, permisos remunerados especiales ante situaciones particulares que ameriten un apoyo corporativo. Estos permisos no constituyen derechos adquiridos, no modifican las condiciones contractuales estables y su duración no podrá exceder de diez (10) días calendario, salvo autorización escrita de la Gerencia General.

ARTÍCULO 59. Permisos para Servicios de Salud en Entidades Particulares (No EPS): Se consideran permisos no obligatorios aquellos solicitados por el trabajador para asistir a tratamientos u odontología en entidades particulares, centros estéticos o profesionales independientes que no se encuentren adscritos a su EPS o Administradora de Planes de Beneficios.

El tiempo empleado por el trabajador para asistir a estos servicios particulares de salud podrá ser descontado de su salario o compensado con un tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria. La elección entre el descuento o la compensación horaria será potestad exclusiva de la empresa, de acuerdo con las necesidades operativas.

Estas ausencias se tramitarán bajo el procedimiento establecido para permisos potestativos. El trabajador deberá solicitar la autorización previa a su jefe inmediato con mínimo tres (3) días hábiles de anticipación y adjuntar el respectivo soporte o cotización de la cita para coordinar el plan de compensación de tiempo.

ARTÍCULO 60. Procedimiento, registro y control de ausentismos. Todo trabajador que requiera tramitar un permiso o licencia deberá cumplir el siguiente protocolo interno, salvo casos de fuerza mayor o urgencias médicas extremas:

- a)** Radicar la solicitud previa por escrito ante su jefe inmediato y el área de Gestión Humana.
- b)** Diligenciar el formato oficial de control de ausentismos de la empresa, especificando fechas, horas solicitadas y el motivo exacto.

c) Aportar los documentos, certificados, constancias o soportes idóneos que justifiquen legalmente la ausencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su reincorporación.

d) El uso indebido, la alteración de documentos médicos, la falsedad en los motivos alegados o la omisión injustificada de presentarse al turno una vez vencido el permiso, se tipificará como abandono del puesto de trabajo y falta grave, dando lugar a los procesos disciplinarios y sanciones contempladas en este reglamento y en la ley laboral.

Parágrafo 1. La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) En caso de sufragio, el trabajador deberá aportar el correspondiente certificado electoral, máximo 30 días calendario después de las votaciones y el empleador establecerá la media jornada a otorgar de oficio o a petición de parte.

b) En caso de desempeño de cargos de forzosa aceptación el trabajador deberá hacer llegar con anterioridad a la empresa máximo 3 días seguidos a la designación correspondiente.

c) En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso será hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.

d) En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias, y aportar la prueba de la misma a más tardar 8 días después de su ocurrencia.

e) Las licencias de paternidad y maternidad se sujetarán a las estipulaciones legales correspondientes, no obstante, la documentación deberá allegarse a la empresa a más tardar a los quince (15) días después del parto.

f) La licencia de luto, deberá informarse tan pronto como ocurra el hecho y como lo permitan las circunstancias, y el trabajador allegará a la empresa las pruebas pertinentes dentro de los 30 días calendario siguientes a la ocurrencia del siniestro.

g) En caso de permiso para asistir al servicio médico correspondiente, la solicitud se hará al jefe inmediato con mínimo tres (3) días de anticipación y éste deberá dar aviso a la empresa. Para efecto de sustentar este permiso, el trabajador deberá presentar una constancia de asistencia al servicio expedida por el médico autorizado, en la que se indique la hora de inicio y terminación de la consulta médica.

h) En caso de asistencia a diligencias de tipo judicial, se deberá presentar con un tiempo no inferior a 8 días antes de la misma, la correspondiente citación, expedida por el funcionario judicial competente, en caso de no ser posible, una vez concluida la misma, se deberá solicitar la certificación sobre la asistencia a la diligencia judicial, expedida legalmente.

i) En caso de incapacidad motivada en accidente o enfermedad común o laboral, el trabajador deberá dar aviso al Jefe Inmediato y a la jefatura de Recursos Humanos y posteriormente allegará a la empresa, la incapacidad respectiva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes bien sea personalmente o si por la gravedad de la enfermedad o el accidente no se puede movilizar, podrá hacerla llegar por medio de un familiar, amigo o compañero de trabajo o por cualquier otro medio tecnológico.

j) En caso de urgencia médica se dará aviso tan pronto como ocurra o como las circunstancias lo permitan, y se deberá aportar prueba de la misma a la empresa a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia.

k) En caso de acontecimientos especiales, el trabajador debe informar a la empresa con anterioridad o posterioridad el hecho que lo constituye, según lo permitan las circunstancias, y acreditarlo a través de algún medio probatorio, salvo que se trate de hechos suficientemente conocidos.

Parágrafo 2: Para los efectos del presente reglamento, se entienden por Calamidad Doméstica los siguientes hechos: La hospitalización del cónyuge o del compañero(a) permanente, hijos y padres del trabajador; los desastres naturales y los hechos catastróficos, fortuitos o imprevistos que afecten la salud, los bienes o la vivienda del trabajador y su grupo familiar.

Parágrafo 3. Cuando se trate de ejercer el derecho del sufragio; desempeño de cargos oficiales

transitorios de forzosa aceptación, grave calamidad doméstica debidamente comprobada; desempeño de comisiones sindicales inherentes a la organización a que pertenezcan; asistencia al entierro de sus compañeros de trabajo; de la Licencia por Luto de que trata la ley 1280 de enero 5 de 2009; de la licencia de paternidad ; de la Licencia de maternidad, licencia de paternidad; o de la licencia facultativa remunerada, el tiempo empleado por el trabajador no podrá descontársele del salario, ni pedírsele su compensación con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria.

Parágrafo 4. Los permisos y licencias antes mencionados deben estar debidamente probados por parte del trabajador, caso contrario se considerará una falta y estará sujeto a las sanciones disciplinarias establecidas en este reglamento.

TÍTULO VII. SALARIO MÍNIMO Y CONVENCIONAL, Y DE LAS CONDICIONES DE SU PAGO.

CAPÍTULO XIV. SALARIO, PAGOS Y PERÍODOS.

ARTÍCULO 61. Formas y libertad de estipulación. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, tales como por unidad de tiempo, por obra o a destajo, por tarea o salario integral, respetando estrictamente el salario mínimo legal mensual vigente o el fijado en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

De conformidad con el Artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.), modificado por la Ley 50 de 1990, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), valdrá la estipulación escrita de un Salario Integral. Este valor, además de retribuir el trabajo ordinario, compensará de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, suplementario, extraordinario, dominical y festivo, primas legales y extralegales, cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y en general las que se incluyan en dicha estipulación, excepto el derecho al disfrute y pago de las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. Este salario estará sujeto a las retenciones tributarias correspondientes y no estará exento de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral sobre la base que la ley establezca.

El trabajador que decida acogerse contractualmente a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, conforme a las reglas del artículo 18 de la Ley 50 de 1990 y los lineamientos de la Ley 2466 de 2025, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo.

ARTÍCULO 62. Jornal y sueldo. Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado por períodos mayores, de conformidad con el Artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 63. Lugar y medio de pago. El pago de los salarios se efectuará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del trabajador o, en su defecto, en el lugar donde el trabajador preste sus servicios, de común acuerdo entre las partes, durante la jornada laboral o inmediatamente después de que esta cese, de acuerdo con el Artículo 138 del C.S.T.

ARTÍCULO 64. Época y periodos de pago del salario. El periodo de pago para los sueldos

administrativos u operativos será quincenal o mensual, según se haya pactado formalmente en el contrato de trabajo.

El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para los jornales no puede ser mayor de una (1) semana y para sueldos no mayor de un (1) mes. El pago del trabajo suplementario, de horas extras y de los recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo calculados bajo los parámetros de la Ley 2466 de 2025 deberá efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se causaron, o a más tardar con el salario del período inmediatamente siguiente (Artículo 134 del C.S.T.).

ARTÍCULO 65. Salario en especie. El salario puede convenirse todo en dinero efectivo o parte en dinero y parte en especie, valorándose esta última expresamente en el contrato de trabajo.

Parágrafo Único. El salario en especie no podrá constituir más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del salario. No obstante, cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal mensual vigente, el valor por concepto de salario en especie no podrá exceder del treinta por ciento (30%).

TÍTULO VIII. SERVICIOS MÉDICOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO XV. OBLIGATORIEDAD DE LOS EXÁMENES MÉDICOS.

ARTÍCULO 66. Exámenes médicos ocupacionales. Todo trabajador que ingrese a laborar en ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., deberá someterse a los exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Igualmente, deberá practicarse los exámenes periódicos, de seguimiento, de reintegro y de egreso que determine la empresa, conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la normatividad vigente y los riesgos propios de cada cargo.

Parágrafo Único. Son obligaciones del trabajador en materia de evaluaciones médicas ocupacionales:

- a)** Procurar el cuidado integral de su salud física y mental.
- b)** El trabajador se obliga a actuar bajo el principio de la buena fe y bajo gravedad de juramento al realizar sus exámenes médicos de ingreso, periódicos o de retiro. Deberá informar de manera clara, verídica y completa su estado real de salud, así como todas las patologías, lesiones o condiciones médicas que padezca en la actualidad. El ocultamiento, simulación o falsedad en la información suministrada se considerará una falta grave y dará inicio al proceso disciplinario correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos en este reglamento y en la ley laboral vigente.
- c)** Asistir a los exámenes médicos ocupacionales programados por la empresa.
- d)** Acatar las recomendaciones y restricciones médico-laborales emitidas por los profesionales competentes.
- e)** Informar oportunamente cualquier condición médica que pueda afectar la prestación segura del servicio.
- f)** Cumplir las disposiciones del SG-SST y participar en las actividades de promoción y prevención programadas por la empresa.
- g)** Participar en las pausas activas, campañas de promoción de la salud y demás actividades preventivas programadas por la empresa.

ARTÍCULO 67. Exámenes médicos extraordinarios. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. podrá

ordenar la práctica de exámenes médicos ocupacionales extraordinarios cuando existan razones técnicas, médicas o de seguridad que lo justifiquen, relacionadas con la exposición a riesgos laborales, la investigación de accidentes de trabajo, la identificación de enfermedades laborales o la verificación de las condiciones físicas y psicológicas requeridas para el adecuado desempeño de las funciones propias del cargo (psicofísico).

ARTÍCULO 68. Consecuencias por negativa a practicarse exámenes médicos. El trabajador deberá asistir a los exámenes médicos ocupacionales programados por la empresa y suministrar información veraz sobre su estado de salud. La negativa injustificada a practicarse dichos exámenes o a cumplir las recomendaciones médico-laborales podrá dar lugar a las consecuencias previstas en la ley y a las medidas disciplinarias correspondientes, respetando el debido proceso.

CAPÍTULO XVI. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 69. Prestación de servicios médicos y atención por EPS y ARL. Los servicios médicos requeridos por los trabajadores serán prestados por la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual se encuentren afiliados y, en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral, por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) correspondiente, a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud autorizadas.

ARTÍCULO 70. Obligaciones de la empresa en seguridad y salud en el trabajo. Es obligación de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., velar por la salud, seguridad y bienestar de sus trabajadores, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como destinar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene, seguridad industrial y gestión de riesgos laborales.

ARTÍCULO 71. Cumplimiento de instrucciones y medidas preventivas. Los trabajadores deberán cumplir las instrucciones, protocolos, tratamientos, restricciones, exámenes y medidas preventivas impartidas por la empresa, la EPS, la ARL o los profesionales de la salud, especialmente aquellas relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y riesgos asociados a la actividad de vigilancia y seguridad privada.

ARTÍCULO 72. Consecuencias por incumplimiento de tratamientos o instrucciones médicas. El trabajador que, sin justa causa, se niegue a cumplir las instrucciones, tratamientos o restricciones médicas debidamente ordenadas, asumirá las consecuencias previstas en la legislación vigente, sin perjuicio de las medidas disciplinarias a que haya lugar.

ARTÍCULO 73. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA contará con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, conformado de acuerdo con la normatividad vigente. El comité tendrá como finalidad promover, apoyar y vigilar el cumplimiento de las normas y actividades relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Los trabajadores deberán colaborar con las recomendaciones, campañas, capacitaciones y actividades promovidas por el COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CAPÍTULO XVII. NCAPACIDADES, ATENCIÓN MÉDICA Y REPORTES

ARTÍCULO 74. Reporte de enfermedad o afectaciones de salud. Todo trabajador que se sienta enfermo o presente una afectación de salud que le impida desarrollar normalmente sus funciones deberá informarlo el mismo día a su jefe inmediato o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los trámites correspondientes. La omisión injustificada del reporte podrá dar lugar a que la ausencia sea considerada injustificada, sin perjuicio de las medidas disciplinarias a que haya lugar.

ARTÍCULO 75. Validez de incapacidades médicas La incapacidad por enfermedad general debe ser expedida exclusivamente por la EPS a la cual se encuentre afiliado el trabajador. La empresa solo aceptará certificados de incapacidad emitidos por dicha entidad y no serán válidos los de entidad particular.

ARTÍCULO 76. Entrega y reporte de incapacidades. El trabajador deberá informar de inmediato a su jefe inmediato sobre la incapacidad, indicando su duración. El certificado en digital y/o físico deberá entregarlos en formato pdf y de manera inmediata una vez tenga conocimiento de la misma y el original deberá ser entregado a la empresa a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.

ARTÍCULO 77. Soporte de atención médica. El trabajador deberá presentar los soportes de asistencia a citas, procedimientos o tratamientos médicos cuando sean requeridos por la empresa para justificar el tiempo de ausencia.

CAPÍTULO XVIII. PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS

ARTÍCULO 78. Reporte y atención de accidentes de trabajo. En caso de accidente de trabajo, por leve que sea, el trabajador, su jefe inmediato o cualquier testigo deberá informar de inmediato al responsable del SG-SST o al jefe inmediato para que se presten los primeros auxilios y se coordine la atención médica correspondiente.

ARTÍCULO 79. Atención de emergencias. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., garantizará la disponibilidad de botiquines de primeros auxilios, personal capacitado y los procedimientos necesarios para atender emergencias laborales.

ARTÍCULO 80. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral deberá ser reportado por la empresa a la ARL y a la EPS dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia o diagnóstico.

Parágrafo único. El trabajador, supervisor o cualquier testigo de un accidente de trabajo deberá informar inmediatamente su ocurrencia a la empresa, suministrando la información necesaria para el correspondiente reporte e investigación.

CAPÍTULO XIX. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ARTÍCULO 81. Cumplimiento de normas de seguridad y uso de elementos de protección personal. Los trabajadores deberán observar y cumplir todas las medidas de higiene, seguridad, salud ocupacional y uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) establecidas en el SG-SST, el Reglamento de Higiene y Seguridad y las disposiciones de las autoridades competentes.

ARTÍCULO 82. Deberes especiales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el

trabajo. Son deberes especiales de los trabajadores:

- a) Informar inmediatamente cualquier condición insegura, incidente, acto inseguro o situación de riesgo.
- b) Utilizar adecuadamente los uniformes, equipos y elementos de protección suministrados.
- c) Participar en capacitaciones, entrenamientos, simulacros y actividades de prevención.
- d) Cumplir los protocolos operativos y de seguridad establecidos para cada puesto o servicio.
- e) Acatar las instrucciones impartidas por la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
- f) Abstenerse de realizar conductas que pongan en riesgo su seguridad, la de sus compañeros, clientes, usuarios o terceros.

ARTÍCULO 83. Incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. El incumplimiento grave o reiterado de las normas, procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), debidamente comunicadas al trabajador, podrá constituir falta disciplinaria y dar lugar a las medidas correspondientes, incluida la terminación del contrato de trabajo por justa causa cuando legalmente proceda, garantizando el debido proceso.

ARTÍCULO 84. Identificación y documentación para la atención de emergencias. Durante la prestación del servicio, los trabajadores deberán portar los documentos de identificación y demás elementos requeridos para la atención de emergencias, reporte de accidentes y acceso a los servicios de salud.

ARTÍCULO 85. Normatividad aplicable. En todo lo no previsto en este reglamento se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que regulen, modifiquen o sustituyan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Sistema General de Riesgos Laborales.

TÍTULO IX. PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE TRABAJADOR Y PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

CAPÍTULO XX. EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ARTÍCULO 86. Edad mínima y autorización para trabajar. La vinculación laboral de menores de edad en ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., solo procederá respecto de adolescentes mayores de quince (15) y menores de dieciocho (18) años, siempre que se cuente con autorización previa y escrita del Inspector del Trabajo o de la autoridad competente. En todo caso, el menor gozará de las garantías y protecciones previstas en la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1098 de 2006, la Ley 2466 de 2025 y demás normas concordantes, debiendo asegurarse que la actividad laboral no interfiera con su educación ni con su desarrollo integral.

Parágrafo Único. En ningún caso los adolescentes podrán ser vinculados para desempeñar funciones operativas relacionadas con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, manejo de armas, medios tecnológicos de seguridad, escolta, control de accesos o cualquier otra actividad catalogada como riesgosa para menores de edad.

ARTÍCULO 87. Requisitos para la vinculación laboral de adolescentes. La autorización para trabajar deberá tramitarse conforme a la normatividad vigente, a solicitud de los padres, representante legal o autoridad competente, e incluir la identificación del empleador y del adolescente, las condiciones del contrato (actividad, jornada y salario), la verificación de las condiciones de trabajo por la autoridad competente, la certificación de escolaridad o garantía

de continuidad educativa y el certificado médico de aptitud laboral. En consecuencia, la Empresa solo formalizará la vinculación una vez se cumplan integralmente estos requisitos.

CAPÍTULO XXI. LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES DE EDAD.

ARTÍCULO 88. Prohibición de labores peligrosas. Queda prohibido emplear a menores de dieciocho (18) años en labores peligrosas, insalubres, que impliquen grandes esfuerzos o que puedan afectar su salud, integridad física, psicológica o moral, así como en aquellas consideradas como peores formas de trabajo infantil.

ARTÍCULO 89. Actividades prohibidas para menores de edad. En concordancia con lo anterior, no se permitirá la vinculación de menores en actividades que impliquen exposición a riesgos graves, tales como la manipulación de sustancias tóxicas o nocivas; exposición a ambientes contaminados, temperaturas extremas o ventilación deficiente; niveles de ruido superiores a los permitidos; manejo de radiaciones o sustancias radioactivas; exposición a electricidad de alto voltaje; contacto con agentes biológicos peligrosos; manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas; operación de maquinaria peligrosa; manipulación de cargas pesadas; así como actividades que afecten su moralidad o dignidad. Igualmente, se prohíben todas aquellas labores definidas como riesgosas por el Ministerio del Trabajo.

De manera especial, se prohíbe la vinculación de menores de edad para el desarrollo de actividades propias de la vigilancia y seguridad privada, tales como vigilancia fija o móvil, manejo o porte de armas, operación de medios tecnológicos de seguridad, monitoreo de alarmas, escolta, transporte de valores, manejo de caninos de vigilancia, controles de acceso o cualquier otra actividad operativa relacionada con la protección de personas, bienes o instalaciones.

Parágrafo 1. Excepcionalmente, los adolescentes mayores de quince (15) años en formación técnica o tecnológica podrán desarrollar actividades prácticas de carácter administrativo o de apoyo que no representen riesgo para su salud o integridad, siempre que cuenten con supervisión y medidas de seguridad adecuadas.

Parágrafo 2. En ningún caso se permitirá el trabajo de menores en condiciones que afecten su desarrollo integral.

CAPÍTULO XXII. JORNADA, DERECHOS Y PROTECCIÓN ESPECIAL

ARTÍCULO 90. Jornada laboral de adolescentes trabajadores. La jornada de trabajo de los adolescentes autorizados se sujetará a los límites legales vigentes. En ese sentido, los mayores de quince (15) y menores de diecisiete (17) años podrán laborar hasta seis (6) horas diarias y treinta (30) horas semanales, mientras que los mayores de diecisiete (17) años podrán laborar hasta ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas semanales. En todo caso, se prohíbe el trabajo nocturno para menores de edad.

ARTÍCULO 91. Remuneración del adolescente trabajador. El adolescente trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo laborado y acorde con la actividad desempeñada, la cual en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

ARTÍCULO 92. Protección especial a la adolescente gestante o lactante. La trabajadora menor de edad en estado de embarazo o lactancia gozará de especial protección laboral y no

podrá ser despedida sin autorización previa del Ministerio del Trabajo. Así mismo, tendrá derecho a las garantías, descansos y beneficios establecidos en la normatividad vigente.

TÍTULO X. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

CAPÍTULO XXIII. ORDEN, JERARQUÍA Y AUTORIDAD

ARTÍCULO 93. Publicidad de la estructura organizacional y jerarquía empresarial. Para efectos de autoridad y ordenamiento, la jerarquía de la empresa se ejercerá conforme a la estructura organizativa establecida. El organigrama vigente, con la descripción de los niveles jerárquicos y sus respectivas funciones, podrá ser consultado en la página web de la empresa o en los medios oficiales de comunicación interna.

ARTÍCULO 94. Orden jerárquico y estructura organizacional de la empresa. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el siguiente:

Área Administrativa:

- Junta de socios
- Junta directiva
- Director corporativo
- Gerentes
- Jefes de área
- Coordinadores
- Analistas
- Asistentes

Área de operaciones:

- Supervisores
- Escoltas
- Operadores de medios tecnológicos
- Manejadores caninos
- Vigilantes

ARTÍCULO 95. Subordinación y conducto regular. La autoridad en la empresa se ejercerá conforme a la estructura jerárquica establecida. En consecuencia, todo trabajador deberá acatar las órdenes impartidas por su superior inmediato; la subordinación se ejercerá de manera escalonada, respetando los niveles jerárquicos definidos y los trabajadores deberán seguir el conducto regular para la presentación de solicitudes, quejas o informes.

ARTÍCULO 96. Facultades de dirección, coordinación y supervisión. Los cargos de dirección, coordinación y supervisión tendrán la facultad de impartir órdenes, hacer seguimiento a las labores y velar por el cumplimiento de las funciones asignadas, sin que ello implique facultad sancionatoria, salvo disposición expresa.

ARTÍCULO 97. Competencia para imponer sanciones disciplinarias. De los cargos mencionados, tienen la facultad para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa en primera instancia, la Coordinación de Talento Humano y en segunda instancia el/la Jefe nacional de Talento Humano, en ausencia de algún de estos cargos, la segunda instancia se encontrará en cabeza de la gerencia de Operaciones y de Talento Humano o de quien este designe.

TÍTULO XI. PRESCRIPCIONES DE ORDEN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA LABORAL.

CAPÍTULO XXIV. DEBERES GENERALES DE ORDEN Y SEGURIDAD.

ARTÍCULO 98. Las siguientes prescripciones de orden contienen normas generales de comportamiento, disciplina, convivencia, presentación personal y organización del trabajo, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los trabajadores de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., con el fin de preservar el orden, la armonía y el adecuado funcionamiento de la empresa:

- a)** Respeto y subordinación a los superiores.
- b)** Respeto a sus compañeros de trabajo, clientes, usuarios, visitantes y demás personas con quienes se relacionen en ejercicio de sus funciones.
- c)** Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de las labores.
- d)** Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración, disciplina y respeto hacia la empresa, sus clientes y usuarios.
- e)** Ejecutar los trabajos que le sean confiados con honradez, diligencia, buena voluntad y sentido de responsabilidad.
- f)** Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto regular y de manera fundada, comedida y respetuosa.
- g)** Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, entendiendo que tienen como finalidad orientar y mejorar el desempeño laboral y el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
- h)** Observar rigurosamente las medidas de seguridad, prevención y protección impartidas por la empresa para el adecuado desarrollo de las labores.
- i)** Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde deba desempeñar sus funciones, salvo autorización u orden de su superior inmediato.
- j)** Mantener una adecuada presentación personal acorde con la imagen institucional de la empresa y las exigencias del servicio.
- k)** Portar correctamente el uniforme, la identificación, credenciales y demás elementos exigidos para el desempeño de sus funciones, cuando el cargo así lo requiera.
- l)** Conservar una actitud respetuosa, cortés y profesional durante la prestación de los servicios y en las relaciones con clientes, usuarios, autoridades y comunidad en general.
- m)** Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre la información de la empresa, de los clientes y de los servicios a los que tenga acceso con ocasión de sus funciones.
- n)** Utilizar de manera adecuada y responsable los equipos, herramientas, elementos de trabajo y demás bienes puestos a su disposición para el cumplimiento de sus funciones.
- o)** Asistir puntualmente a sus labores, reuniones, capacitaciones, entrenamientos y demás actividades programadas por la empresa relacionadas con el desempeño de su cargo.
- p)** Colaborar con las actividades de prevención, seguridad y salud en el trabajo, así como con los programas de capacitación y mejoramiento implementados por la empresa.
- q)** Informar oportunamente a sus superiores cualquier situación que pueda afectar la seguridad de las personas, los bienes, las instalaciones o la adecuada prestación del servicio.
- r)** Contribuir al mantenimiento del orden, la seguridad, la disciplina y el buen nombre de la empresa en todos los lugares donde preste sus servicios.
- s)** Observar y respetar los derechos fundamentales, la dignidad humana y las libertades de las personas, absteniéndose de asumir funciones o atribuciones exclusivas de las autoridades públicas.
- t)** Cumplir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno de Trabajo, los

procedimientos, protocolos, manuales, instructivos y demás directrices impartidas por la empresa para la adecuada prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada y para el correcto funcionamiento de las áreas administrativas.

TÍTULO XII. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESPECIALES DE LAS PARTES

CAPÍTULO XXV. DE LAS OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 99. Son obligaciones especiales de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA, Modificado por el art. 15, Ley 2466 de 2025:

- a)** Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Para el personal operativo, esto incluye la entrega oportuna de armamento (con su respectiva documentación legal), radiocomunicaciones, linternas, minutas y demás elementos de dotación técnica necesarios para el servicio.
- b)** Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades laborales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud.
- c)** Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad.
- d)** Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
- e)** Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
- f)** Conceder al trabajador y trabajadora las licencias remuneradas necesarias, contenidas en el presente reglamento. Modificado por el art. 15, Ley 2466 de 2025.
- g)** Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado; e igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
- h)** Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de los familiares que con él convivieren;
- i)** Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
- j)** Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este numeral. Modificado por el art. 11, Ley 2388 de 2024. También gozarán de la licencia remunerada por luto el hijo, padre o madre de crianza. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.
- k)** Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo, la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una (1) semana antes o dos (2) semanas antes de la fecha probable del parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico a que se

refiere el numeral 3 del citado artículo 236. (Adicionado por el art. 3, Ley 1468 de 2011)

l) Conceder la licencia de 10 días hábiles para el cuidado de la niñez, al padre, madre o quien detente la custodia y cuidado personal de los menores de edad que padezcan una enfermedad terminal o cuadro clínico severo derivado de un accidente grave y requieran un cuidado permanente; o requiera cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas. Adicionado por el art. 4, Ley 2174 de 2021.

m) Implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, para la remoción de barreras actitudinales, comunicativas y físicas de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2: de la Ley 1618 de 2013 y las demás normas que la modifiquen o complementen. Adicionado por el art. 15, Ley 2466 de 2025. El empleador realizará los ajustes razonables que se requieran por cada trabajador en el lugar de trabajo, con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar y mantener su trabajo.

n) La empresa garantizará de manera permanente que sus procesos de acceso al empleo, selección, contratación, vinculación y permanencia laboral se desarrollen bajo principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, adoptando las medidas necesarias para eliminar barreras que puedan limitar el acceso o continuidad en el empleo y promoviendo la inclusión de personas pertenecientes a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

o) Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctimas de violencias basadas en el sexo y en contra del presunto perpetrador. Adicionado por el art. 15, Ley 2466 de 2025.

p) Otorgar en la medida de sus posibilidades el derecho preferente de reubicación en la empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio comprobada, sin desmejorar sus condiciones, y garantizar la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas que sean víctimas de violencia de pareja y violencia intrafamiliar. Adicionado por el art. 15, Ley 2466 de 2025.

q) Contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos dos (2) trabajadores con discapacidad acorde a lo establecido en el art. 15, Ley 2466 de 2025, cuando aplique.

r) Reportar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad, dentro de los quince días siguientes a su celebración

s) Crear e implementar de manera efectiva una política interna de prevención del acoso sexual que se vea reflejada en el reglamento interno de trabajo, los contratos laborales, protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual en el contexto laboral, la cual debe ser ampliamente difundida y así prevenir y atender cualquier conducta relacionada con conductas de violencia contra la mujer, discriminación, acoso laboral y/o sexual que puedan presentarse al interior de la empresa, de conformidad con la Ley 1010 de 2006, Ley 1257 de 2008, Circular 026 de 2023, Ley 2365 de 2024, y la circular 055 de 2024.

Parágrafo 1: En aquellos cargos y sectores de la economía dónde no sea posible contratar personas en estado de discapacidad o invalidez, deberá informarse dicha situación al Ministerio del Trabajo. Adicionado por el art. 15, Ley 2466 de 2025

Parágrafo 2: Cuando el empleador acredite de manera fehaciente el pago directo al trabajador del valor correspondiente a las cesantías, dicho pago se considerará liberatorio de la obligación, y no procederá sanción por no consignación, salvo que se demuestre que el pago no se realizó en condiciones de libertad y que no fue utilizado en fines autorizados por la ley. No obstante, la afiliación a Fondo de Cesantías es obligatoria. Adicionado por el art. 15, Ley 2466 de 2025

t) Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea

hasta dos veces el salario mínimo vigente en la organización (artículo 57 del C.S.T.)

u) Apoyar las recomendaciones realizadas por el comité de convivencia laboral en el marco de la Ley 1010 de 2006 y la resolución 3461 de 2025

v) Establecer las políticas necesarias para implementar el Teletrabajo al interior de la empresa conforme a la Decreto 884 de 2012, cuando así lo establezcan las necesidades de la empresa.

w) Aplicar y cumplir con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

x) En virtud de la Ley Estatutaria No. 1581 del 17 de Octubre de 2012 relacionada con la Protección de Datos Personales y demás normas que las desarrollan, ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA deberá en cualquier momento que EL TRABAJADOR lo solicite, dar a conocer, actualizar, rectificar, revocar y/o solicitar la supresión de sus datos, así como permitir el acceso a sus datos personales que han sido objeto de tratamiento.

y) ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA se compromete a no utilizar los datos de los trabajadores para un uso distinto a aquel por el que fueron recaudados, de acuerdo con la ley.

Parágrafo único. Datos biométricos. Debe entenderse por datos biométricos todos aquellos registros digitales de fotografías, firmas, huellas dactilares, iris, etc. de los titulares.

z) Video vigilancia. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA utiliza diversos medios de video vigilancia instalados en diferentes lugares de sus instalaciones u oficinas. La información recolectada se utilizará para fines de seguridad de las personas, los bienes e instalaciones. Esta información puede ser empleada como prueba en cualquier tipo de proceso ante cualquier tipo de autoridad y organización.

aa) Ajustar las políticas y procedimientos internos a fin de cumplir y hacer cumplir las actas de compromisos y acuerdos en torno al comité de convivencia laboral.

bb) Establecer las políticas para dar cumplimiento y aplicabilidad a la ley 1616 de 2013 que establece la salud metal en Trabajo.

cc) Establecer todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del decreto 1072 de 2015.

ARTÍCULO 100. Los trabajadores de **Atalaya 1 Security Group Ltda.**, tanto del área administrativa como del área operaciones, deberán cumplir las siguientes **obligaciones**:

100.1 OBLIGACIONES CUYO INCUMPLIMIENTO CONSTITUYE FALTA LEVE

- a) Registrar y actualizar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
- b) Observar una actitud cortés y amable en todo momento, sin descuidar las funciones propias del servicio.
- c) Conocer y mantener actualizada una relación de teléfonos de importancia y emergencia, incluyendo autoridades de Policía, Fiscalía, Bomberos, Cruz Roja, Acueducto, Empresa de energía y hospitales.
- d) Cumplir con lo establecido en los diferentes Sistemas de Gestión de Calidad con los que cuenta la empresa.
- e) Acatar todas las recomendaciones, actas de acuerdo y conciliaciones realizadas en el marco del comité de convivencia laboral.
- f) Asistir a todas las capacitaciones programadas por la ARL y/o el proceso de Gestión Integral en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- g) Presentar oportunamente las incapacidades médicas y demás soportes relacionados con ausencias o novedades laborales.

- h) Mantener una adecuada presentación personal y portar correctamente el uniforme y los distintivos exigidos por la empresa.
- i) Portar durante la prestación del servicio los documentos, carnés, credenciales, licencias y autorizaciones exigidas por la ley o por la empresa.
- j) Tomar nota en el libro de minuta, de toda orden, novedad y consigna que ocurra durante su servicio.
- k) Observar una actitud respetuosa, cortés y profesional frente a superiores, compañeros de trabajo, clientes, usuarios, proveedores, autoridades y público en general.
- l) Cumplir estrictamente la jornada laboral, horarios, turnos, relevos y programaciones establecidas por la empresa.
- m) Presentarse oportunamente al lugar de trabajo o al sitio donde deba ejecutar sus funciones, iniciando labores a la hora establecida y realizando, cuando corresponda, la entrega, recepción, empalme o transferencia de información, documentos, equipos, elementos y asuntos a su cargo.
- n) Mantenerse alerta y atento a todo cuanto ocurra en el puesto de trabajo y sus áreas de influencia.
- o) Usar los instrumentos de trabajo, como software, medios de comunicación, correos electrónicos corporativos y demás herramientas de labor, solo para los fines del trabajo o labor contratada.
- p) Dar un uso adecuado al Internet y utilizarlo exclusivamente para los fines relacionados con el trabajo asignado.
- q) Registrar los ingresos y salidas exclusivamente en las plataformas digitales autorizadas, asegurando el respaldo de la información.
- r) Asistir a las prácticas, instrucciones y cursos de capacitación programados por la empresa.
- s) Ejecutar sus funciones con diligencia, eficiencia, honestidad, lealtad, responsabilidad y buena fe.
- t) Mantener confidencialidad sobre procedimientos, prácticas y demás operativas y administrativas de la empresa.
- u) Cumplir los indicadores de desempeño (KPI's), metas, estándares de gestión y niveles de servicio establecidos por la empresa para el cargo desempeñado.
- v) Abstenerse de publicar fotos con el uniforme, armas o dentro de las instalaciones del puesto en redes sociales personales.
- w) Tramitar de manera exclusiva toda petición, queja, reclamo o sugerencia relacionada con su contrato, pagos o conflictos a través de los canales internos institucionales de la empresa.
- x) Asistir obligatoriamente a todas las inducciones, reinducciones, simulacros y capacitaciones programadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Parágrafo Único: La reiteración del incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones, aunque sea por una sola vez, podrá ser considerada falta grave conforme a los principios de proporcionalidad y gradualidad del presente Reglamento.

100.2. OBLIGACIONES CUYO INCUMPLIMIENTO CONSTITUYE FALTA GRAVE

- y) Reintegrar a la empresa, al finalizar la relación laboral o cuando le sea requerido, todos los bienes, documentos, uniformes, carnés, credenciales y demás elementos entregados para el desempeño de sus funciones, en un plazo no mayor a 24 horas.

- z) En caso de pérdida del carné, instaurar la respectiva denuncia ante las autoridades competentes y consignar en la cuenta de la empresa el valor de la reposición.
- aa) Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles facilitados para la labor de vigilancia.
- bb) Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.
- cc) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa o del cliente.
- dd) Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia las instrucciones preventivas de accidentes o enfermedades laborales.
- ee) Actualizarse permanentemente en los procedimientos de seguridad y vigilancia, adelantando los cursos requeridos y exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- ff) Informar de inmediato cualquier inicio de peligro, riesgo o amenaza que observe o de la cual tenga información, que afecte los intereses de la entidad custodiada.
- gg) Informar de manera inmediata la ocurrencia de accidente de trabajo con el fin de efectuar el protocolo establecido para su reporte.
- hh) Permitir la realización del examen de aptitud psicofísica para manejo de armas.
- ii) Permitir la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas, de manera periódica y/o aleatoria, según las órdenes de sus superiores.
- jj) Utilizar únicamente el software adquirido legalmente por la empresa.
- kk) Realizar personalmente las labores para las cuales fue contratado, observando las disposiciones legales, contractuales y reglamentarias.
- ll) Utilizar correctamente los elementos de protección personal, equipos de seguridad y demás elementos suministrados por la empresa.
- mm) Registrar de manera completa, veraz y oportuna las novedades, consignas, órdenes y acontecimientos ocurridos durante la prestación del servicio.
- nn) Informar inmediatamente cualquier peligro, amenaza, conducta sospechosa, incidente de seguridad o situación que pueda afectar a la empresa, al cliente o a terceros.
- oo) Tratar con respeto y sin discriminación a todas las personas, garantizando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
- pp) Colaborar con las autoridades competentes cuando ello resulte procedente y dentro de los límites legales de sus funciones.
- qq) Manejar con responsabilidad, prudencia y observancia de las normas de seguridad las armas, equipos de comunicación, vehículos y demás elementos asignados para la prestación del servicio.
- rr) Entregar y recibir las armas de dotación, cuando aplique, observando estrictamente los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos.
- ss) Cumplir las normas legales, reglamentarias y operativas expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- tt) Cumplir las obligaciones derivadas de los sistemas de gestión, planes de emergencia, planes estratégicos de seguridad vial y demás programas implementados por la empresa.
- uu) Cumplir con las políticas de seguridad vial y el Plan Estratégico de Seguridad Vial cuando la empresa le confíe el manejo de sus vehículos.
- vv) Informar de inmediato al área de tecnología cualquier sospecha de hackeo, virus o mal funcionamiento en los sistemas de la empresa o del cliente.
- ww) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean

- de naturaleza reservada, cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa.
- xx) Esperar el relevo correspondiente antes de retirarse del puesto; no debe abandonarse el lugar custodiado hasta tanto no se realice la correspondiente entrega al compañero que recibe el puesto.
 - yy) No dar o autorizar la clave personal entregada por la empresa a otros compañeros de trabajo o terceros.
 - zz) Cumplir las consignas generales y específicas del puesto de trabajo, así como los procedimientos operativos, protocolos de seguridad y manuales establecidos por la empresa y por el cliente.
 - aaa) Proteger la información física y digital a la que tenga acceso y abstenerse de divulgarla, copiarla, reproducirla o utilizarla sin autorización.
 - bbb) Permanecer en el puesto de trabajo durante la jornada asignada y esperar el relevo correspondiente antes de retirarse.
 - ccc) Abstenerse de asumir funciones exclusivas de las autoridades públicas o realizar actuaciones que excedan las competencias legalmente autorizadas para el personal de vigilancia y seguridad privada.
 - ddd) Informar inmediatamente la pérdida, hurto, daño, deterioro o uso indebido de armas, carnés, credenciales, equipos, documentos o cualquier bien confiado para el desarrollo de sus funciones.
 - eee) Observar una conducta compatible con la dignidad del cargo y con la naturaleza de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
 - fff) Usar el arma de manera defensiva y no ofensiva, únicamente en legítima defensa o para la protección de los bienes custodiados, siempre y cuando el uso sea proporcional con la amenaza.
 - ggg) Tratar la información de visitantes, placas de vehículos y grabaciones de video bajo la ley de Habeas Data, evitando su copia externa.
 - hhh) Presentarse de manera obligatoria a rendir la diligencia de descargos cuando haya sido citado formalmente en atención al debido proceso laboral.
 - iii) Realizar, aprobar y someterse oportunamente a las pruebas psicotécnicas, psicológicas y médicas requeridas para la prestación de servicios de vigilancia.
 - jjj) Acatar, respetar y aplicar de manera integral el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y la política interna.
 - kkk) Cumplir estrictamente con las recomendaciones, restricciones, reubicaciones y órdenes emitidas por el médico tratante, la EPS, la ARL o el médico laboral de la empresa.
 - lll) Los trabajadores que desempeñen cargos operativos deberán informar inmediatamente a la empresa cualquier novedad relacionada con la vigencia de sus credenciales, cursos, permisos, antecedentes, restricciones médicas o cualquier circunstancia que pueda afectar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
 - mmm) No realizar o incurrir en conductas relacionadas con violencia contra la mujer, discriminación o acoso sexual, de conformidad con la Ley 1010 de 2006, Ley 1257 de 2008, Circular 026 de 2023, Ley 2365 de 2024 y la Circular 055 de 2024.
 - nnn) cumplir las metas, indicadores de gestión (KPI), niveles de servicio, estándares de calidad y demás parámetros de desempeño definidos por la empresa para cada cargo, proceso o área, los cuales serán comunicados oportunamente y podrán ser actualizados de acuerdo con las necesidades organizacionales. El incumplimiento ocasional de dichos indicadores constituirá por sí solo falta disciplinaria; la inobservancia reiterada e injustificada de las actividades, controles, procedimientos, instrucciones o responsabilidades necesarias para el cumplimiento de tales

indicadores podrá dar lugar a la apertura de procesos disciplinarios y a la imposición de las sanciones correspondientes.

- ooo) Los trabajadores que desempeñen cargos operativos deberán mantener vigentes y actualizados los documentos, certificaciones y requisitos habilitantes exigidos para el ejercicio de sus funciones, tales como credenciales, exámenes psicofísicos, cursos de formación, entrenamientos y demás documentos requeridos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Asimismo, deberán informar de manera inmediata a la Empresa cualquier novedad relacionada con su vencimiento, pérdida de vigencia, restricciones médicas, antecedentes o cualquier circunstancia que pueda afectar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el desempeño del cargo. El incumplimiento de la obligación de mantener vigente dicha documentación y requisitos habilitantes, cuando ello impida o afecte el adecuado ejercicio del cargo, constituirá una falta disciplinaria grave y podrá dar lugar a la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes, previa observancia del debido proceso establecido en el presente Reglamento Interno de Trabajo.

Parágrafo único: El incumplimiento de las obligaciones aquí clasificadas como graves incluso por primera vez constituirá justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

CAPÍTULO XXVI. DE LAS PROHIBICIONES.

ARTÍCULO 101. Se prohíbe a la empresa:

a) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152, y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autorice.

c) Retener de manera preventiva el valor de las cesantías en los casos previstos en el artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo. Para que proceda la pérdida definitiva del derecho, la empresa deberá interponer de inmediato la correspondiente denuncia penal ante la autoridad competente, quedando el pago suspendido hasta que la justicia ordinaria profiera sentencia ejecutoriada

d) Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la empresa.

e) Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

f) Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.

g) Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

h) Hacer tolerar o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.

i) Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.

j) Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7° del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.

k) Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales

deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de éstos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

l) Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.

m) Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad (artículo 59 C.S.T.).

n) Tolerar o incurrir en conductas relacionadas violencia contra la mujer, discriminación, acoso sexual que puedan presentarse al interior de la empresa, de conformidad con la Ley 1010 de 2006, Ley 1257 de 2008, Circular 026 de 2023, Ley 2365 de 2024, y la circular 055 de 2024.

o) Obligar o permitir que el personal operativo labore más de las 12 horas diarias autorizadas por la Ley del Vigilante, o exceder el tope máximo de horas extras semanales permitidas por el Ministerio del Trabajo.

p) Programar turnos de forma consecutiva que impidan al vigilante disfrutar de su descanso obligatorio legal, o acumular descansos sin el debido pago o compensación.

q) Entregar o permitir el uso de armas de fuego al personal operativo que no cuente con el permiso de porte vigente o cuyo permiso de Estado esté vencido

ARTÍCULO 102. Sé prohíbe a los trabajadores: Se prohíbe a los trabajadores de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. incurrir en las siguientes conductas:

a) Recibir visitas durante la jornada laboral.

b) Llegar al puesto de trabajo mal presentado, con el uniforme incompleto o utilizar prendas diferentes a las reglamentarias, omitiendo las normas básicas de higiene y limpieza.

c) Leer revistas, periódicos, libros y demás textos durante el tiempo de servicio.

d) Utilizar el teléfono de dotación para llamadas personales durante la prestación del servicio, escuchar música o jugar con el equipo.

e) Utilizar el teléfono celular personal durante el turno para hacer o recibir llamadas personales, escuchar música o jugar con el equipo.

f) Usar medios de distracción durante el trabajo, como reproducción de música por medios digitales, libros, revistas, prensa, chat, Skype, juegos y uso exagerado y prolongado del celular.

g) Dormir durante la jornada laboral.

h) Mantener en desorden y desaseo el puesto de trabajo.

i) Fumar en el puesto de trabajo.

j) Modificar o alterar el uniforme entregado para la prestación del servicio.

k) Prestar a otros los uniformes, distintivos y demás elementos de dotación que le hayan sido entregados para la prestación del servicio.

l) Utilizar los radios de comunicación para realizar actividades diferentes a las funciones propias del cargo.

m) Guardar mercancías, paquetes u otros objetos a terceras personas en el lugar donde se presta el servicio de vigilancia.

n) Modificar los horarios y la programación que mensualmente le asigna la empresa sin su autorización.

o) No regresar al trabajo una vez termine la acción del permiso otorgado para consulta médica en la EPS o cualquier otra diligencia.

p) Generar o compartir documentos sin el cumplimiento de los lineamientos del manual de identidad corporativa.

q) Instalar software o aplicaciones en los computadores de la empresa sin autorización escrita del área de tecnología.

r) Sustraer los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso de la

empresa.

s) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes.

t) Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los guardas.

u) Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo, así como solicitar préstamos al cliente o empleados y contratistas del cliente.

v) Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, permanecer en él o retirarse.

w) Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado.

x) Tomar, sustraer y utilizar los bienes de la empresa o de sus clientes dejados bajo su cuidado, tenencia y/o control.

y) Prestar los servicios de vigilancia sin el uniforme respectivo y los elementos de dotación asignados, así como presentarse a laborar sin el carnet de la empresa, el permiso de porte de armas, el carnet de afiliación a la EPS y ARL.

z) Prestar a otros los uniformes, distintivos y demás elementos de dotación que le hayan sido entregados para la prestación del servicio (cuando sea reiterada o implique riesgo operativo).

aa) Violar, incumplir o hacer mal uso de las consignas generales y específicas dadas por ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.

bb) Movilizarse en vehículos que hayan sido entregados para su cuidado y control.

cc) Portar o usar el uniforme, distintivos, insignias, credenciales o armas de fuego de la empresa fuera de las horas y lugares específicos de la prestación del servicio, o utilizarlos para fines personales.

dd) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga.

ee) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento.

ff) La no elaboración de los reportes vía radio, celular, avantel, fax, teléfono, correo electrónico al centro operativo de control de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.

gg) Abandonar el sitio de trabajo donde se presta el servicio de vigilancia sin la respectiva autorización.

hh) Mantener en el puesto de trabajo elementos que no corresponden a la dotación personal, tales como camas, frazadas, colchones, radios, televisores, grabadoras, revistas, periódicos, armas, etc.

ii) Dar información confidencial de la empresa y el cliente a terceros.

jj) Dar información operativa y administrativa de la empresa al cliente y/o terceros.

kk) Consumir sustancias que alteren el estado normal de conciencia, tales como alcohol o estupefacentes.

ll) Solicitar, recibir de terceros dádivas, dineros, obsequios o cualquier beneficio no justificado por la ejecución de las labores.

mm) Solicitar al cliente su intervención ante ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. para obtener cualquier tipo de prebenda o beneficio de carácter personal, así como omitir el conducto regular de quejas o reclamos establecido por la empresa.

nn) Cualquier tipo de agresión, verbal o física, injuria y/o malos tratos a compañeros de trabajo, superiores y/o representantes de la empresa, socios, así como a los clientes, sus empleados y usuarios.

oo) Dejar sin protección y vigilancia los bienes que se encuentran bajo su custodia o supervisión.

pp) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o perjudique los equipos, elementos, edificios, oficinas o salas de trabajo.

qq) Llevar fuera de las dependencias u oficinas de la empresa, sin autorización previa, manuales, programas (software) y documentos de cualquier naturaleza de propiedad de la empresa, o

prestarlos o fotocopiarlos sin autorización.

rr) Elaborar o suministrar a extraños sin autorización expresa, papelería, especificaciones y datos relacionados con la organización, los sistemas y procedimientos de la empresa.

ss) Negarse sin causa justa a cumplir orden del superior, siempre que ella no lesione su dignidad.

tt) Cambiar las políticas y los proyectos de la empresa sin autorización de sus superiores.

uu) Realizar o incurrir en conductas relacionadas con violencia contra la mujer, discriminación o acoso sexual en el contexto laboral.

vv) No portar el armamento entregado por la empresa para el cumplimiento de las funciones de seguridad y vigilancia.

ww) Incumplir el decálogo de seguridad para el uso de armas de fuego.

xx) No cumplir con las normas de seguridad establecidas para la actividad de vigilancia, escoltas, operadores de medios tecnológicos y manejadores caninos.

yy) Permitir el ingreso de cualquier persona a las instalaciones donde se presta el servicio sin las debidas autorizaciones.

zz) Transportar personas o elementos ajenos a la empresa en los vehículos destinados a la seguridad, vigilancia, supervisión o escolta.

aaa) Ingresar o permitir el ingreso de terceros, sin autorización expresa de residentes, propietarios o clientes, a instalaciones físicas como residencias, bodegas, oficinas, locales o vehículos.

bbb) Atentar contra la imagen y el buen nombre de la empresa mediante comentarios o publicaciones en redes sociales.

ccc) Realizar publicaciones, comentarios, videos, transmisiones, grabaciones, fotografías o cualquier otro contenido que contenga información falsa, inexacta, descontextualizada, injuriosa, calumniosa o que pueda afectar injustificadamente la reputación, buen nombre, imagen comercial o relaciones empresariales de la compañía, sus clientes, usuarios, contratistas, proveedores, socios, directivos o trabajadores.

ddd) Utilizar las redes sociales o cualquier medio digital para promover actuaciones que puedan generar afectaciones reputacionales, comerciales o contractuales a la empresa mediante información cuya veracidad no haya sido previamente verificada.

eee) Realizar actividades que impliquen competencia desleal con la empresa.

fff) Cambiar, permutar, ceder o modificar los turnos de trabajo, horarios o puestos de facción asignados sin la autorización previa, expresa y por escrito de la Coordinación de Operaciones o el jefe inmediato.

ggg) Falsificar, adulterar, modificar o registrar datos falsos en las minutas de vigilancia, libros de control de armamento, planillas de asistencia, registros de visitantes o sistemas biométricos de la empresa o del cliente.

hhh) Falsificar, alterar, ocultar o destruir contratos de trabajo, certificaciones laborales, facturas, comprobantes de pago, planillas de seguridad social (PILA), licencias de la Supervigilancia o cualquier documento oficial de la empresa.

iii) Revelar, compartir o vender a competidores o terceros información confidencial sobre ofertas comerciales, estudios de costos, márgenes de ganancia, licitaciones en curso o bases de datos de clientes de la compañía.

jjj) Favorecer, incorporar o aprobar la contratación de personal operativo que no cumpla con los requisitos legales de la Supervigilancia omitiendo los filtros de seguridad obligatorios de la empresa.

kkk) Realizar cualquier acción u omisión que pueda dar origen a reclamaciones justificadas contra la empresa.

lll) Reproducir, extraer, apropiarse, conservar, utilizar, modificar o entregar sin autorización modelos, formatos, plantillas, proformas, bases de datos, procedimientos, manuales, documentos o cualquier otro activo documental o digital propiedad de la empresa.

mmm) Faltar al trabajo o retirarse antes de la terminación de su jornada sin que hubiese llegado su reemplazo y haya hecho entrega formal del puesto.

nnn) Ejecutar actos que excedan las facultades legales del servicio de seguridad privada, tales

como realizar requisas corporales íntimas sin autorización, retener de forma ilegal a ciudadanos, ejercer funciones exclusivas de la Fuerza Pública.

ooo) Asumir atribuciones que no le hayan sido asignadas expresamente por la empresa dentro de las facultades y funciones laborales según el cargo.

ppp) Retardar, omitir o gestionar de forma negligente el pago de las obligaciones de seguridad social, aportes parafiscales o la entrega de los soportes requeridos por los trabajadores para su atención en salud o trámites ante la ARL.

qqq) Borrar, alterar, extraer o manipular los registros de las centrales de monitoreo, grabaciones de cámaras de seguridad (CCTV), copias de respaldo (backups) o bitácoras de los operadores de medios tecnológicos sin orden de la gerencia.

rrr) Utilizar las bases de datos, números telefónicos, correos electrónicos o información privada de los residentes, visitantes o clientes para fines personales, de acoso, sentimentales o comerciales ajenos al servicio.

sss) Incurrir en conductas, comportamientos o agresiones constitutivas de acoso laboral entre compañeros, mandos medios o superiores.

ttt) Realizar actos, comentarios, insinuaciones o conductas de acoso sexual en el contexto laboral o en desarrollo de sus funciones.

uuu) Incurrir en conductas de violencia contra la mujer, discriminación por razones de raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra condición en el ámbito del trabajo.

vvv) Mantener relaciones comerciales, idilios de conveniencia o tratos de cualquier tipo con proveedores, clientes, trabajadores o contratistas de los clientes que generen un aprovechamiento indebido o afecten la moral y la ética social.

www) Sostener y fomentar malas relaciones interpersonales debidamente probadas que causen perjuicio evidente al ambiente laboral o afecten la continuidad del servicio de seguridad.

xxx) Comentar, divulgar, discutir o ventilar con clientes, empleados del cliente o terceros, información confidencial interna, conflictos laborales, demandas o detalles del pago de salarios y prestaciones que afecten la reputación de la empresa.

yyy) Utilizar el uniforme, logos o distintivos de la empresa fuera de la jornada laboral para grabar videos en redes sociales, ingerir bebidas con contenido de alcohol, consumir sustancias psicoactivas en público o realizar trabajos no autorizados.

zzz) Alterar, ocultar, destruir o modificar documentos indagatorios, registros, pruebas o testimonios relacionados con una investigación por incidente, accidente de trabajo o enfermedad laboral.

aaaa) Impedir, obstaculizar o sabotear la asistencia propia o de otros compañeros a las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

bbbb) Facilitar, o favorecer, actividades delictivas de las personas objeto del servicio de protección personal.

cccc) Suprimir, ocultar, destruir, modificar o alterar la información relacionada con los reportes de desplazamientos y viáticos.

dddd) Prestar servicios de escolta a personas diferentes a las autorizadas por el cliente y/o LA EMPRESA.

eeee) No aportar de manera oportuna los soportes de los desplazamientos efectuados.

ffff) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa,

gggg) No presentar ante la Empresa las incapacidades médicas expedidas por la entidad competente dentro del término establecido para tal fin y, en todo caso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su expedición, así como omitir la entrega de la documentación física o digital requerida para los trámites administrativos, de reconocimiento, validación o recobro de las prestaciones económicas correspondientes

hhhh) Divulgar, suministrar o compartir información operativa, administrativa, estratégica, comercial o financiera de la Empresa a clientes, proveedores, terceros o personas no autorizadas, sin contar con la autorización previa de la Empresa.

iiii) Realizar manifestaciones, compromisos, acuerdos, negociaciones o suministrar información relacionada con pagos, facturación, obligaciones económicas, descuentos, compensaciones,

reclamaciones o cualquier asunto de carácter financiero que comprometa a la Empresa frente a clientes o terceros, sin contar con autorización expresa.

jjjj) Gestionar, prometer, autorizar o acordar pagos, devoluciones, reconocimientos económicos, beneficios comerciales o cualquier tipo de compromiso económico a nombre de la Empresa sin contar con la facultad o autorización correspondiente.

kkkk) Revelar a clientes, terceros o personas no autorizadas información confidencial relacionada con contratos, tarifas, costos, estados de cuenta, condiciones comerciales, procesos internos o cualquier información cuya divulgación pueda afectar los intereses económicos o reputacionales de la Empresa.

llll) Permitir o facilitar el ingreso de terceros a instalaciones, áreas o dependencias bajo custodia o administración de la empresa, sin autorización previa y expresa de residentes, propietarios, clientes o responsables, o sin fines laborales debidamente autorizados, afectando la seguridad del servicio y el cumplimiento de los protocolos operativos y administrativos

mmmm) **Atentar contra la imagen y el buen nombre de la empresa mediante comentarios o publicaciones en redes sociales**, sin perjuicio del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libre expresión e información, conforme a los límites legales y judiciales vigentes.

nnnn) Realizar publicaciones, comentarios, videos, transmisiones, grabaciones, fotografías o cualquier otro contenido que contenga información falsa, inexacta, descontextualizada, injuriosa, calumniosa o que pueda afectar injustificadamente la reputación, buen nombre, imagen comercial o relaciones empresariales de la compañía, sus clientes, usuarios, contratistas, proveedores, socios, directivos o trabajadores.

oooo) Utilizar las redes sociales o cualquier medio digital para promover actuaciones que puedan generar afectaciones reputacionales, comerciales o contractuales a la empresa mediante información cuya veracidad no haya sido previamente verificada por las autoridades competentes o por los canales internos establecidos para la atención de peticiones, quejas, reclamos o denuncias.

pppp) Reproducir, extraer, apropiarse, conservar, utilizar, modificar o entregar sin autorización modelos, formatos, plantillas, proformas, bases de datos, procedimientos, manuales, documentos o cualquier otro activo documental o digital propiedad de la empresa, independientemente de que dicha conducta se realice durante la ejecución del contrato de trabajo o con ocasión de su terminación.

qqqq) Utilizar el uniforme, logos o distintivos de la Empresa fuera de la jornada laboral, a manera de ejemplo y no taxativa se enuncia las siguientes actividades: para grabar videos en redes sociales, ingerir bebidas con contenido de alcohol, consumir sustancias psicoactivas en público o realizar trabajos no autorizados.

Parágrafo 1. Las conductas aquí relacionadas dan lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa.

Parágrafo 2. El presente artículo constituye una guía de aplicación disciplinaria. Sin embargo, cualquier incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones, políticas, procedimientos, instrucciones, protocolos o demás disposiciones del Reglamento Interno podrá ser evaluado y clasificado disciplinariamente según las circunstancias del caso, el cargo del trabajador, la intención, la reincidencia, el perjuicio causado y el riesgo generado

TÍTULO XIII. DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO POR INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI)

CAPÍTULO XXVII. ALCANCE.

ARTÍCULO 103. OBJETO. La empresa implementará un Sistema de Indicadores Clave de Desempeño (KPI) con el fin de medir, controlar y mejorar continuamente la eficiencia, calidad,

oportunidad, productividad, cumplimiento normativo y desempeño de los procesos, áreas y trabajadores de la organización. Los indicadores constituyen herramientas de evaluación objetiva del desempeño laboral y serán definidos, actualizados y comunicados por la empresa de acuerdo con las funciones, responsabilidades y objetivos de cada cargo y proceso.

ARTÍCULO 104. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN. Se establece el Sistema de Auditoría de Gestión Mensual para todas las áreas operativas, administrativas y comerciales de la empresa.

a) Periodicidad: Evaluaciones mensuales obligatorias.

b) Temporalidad: La información auditada corresponde al mes inmediatamente vencido.

c) Metodología: Aplicación de muestreo aleatorio simple ejecutado por el Auditor Interno.

d) Métrica: Doble nivel de medición simultánea (Indicador General del Área e Indicador Individual del responsable).

CAPÍTULO XXVIII. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES EN EL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD

ARTÍCULO 105. De Los Deberes Y Obligaciones De Los Trabajadores. Son deberes y obligaciones especiales de todo trabajador de la empresa, según su nivel jerárquico enfocadas en el cumplimiento de KPIS:

a) Deber General: Mantener un rendimiento laboral óptimo, medido mensualmente bajo los estándares técnicos de la empresa, con un cumplimiento mínimo obligatorio del ochenta y cinco por ciento (85%) en su indicador individual.

b) Obligación del Trabajador: Acatar, ejecutar y cumplir estrictamente cada una de las actividades operativas descritas en los Planes de Mejora que asigne la Jefatura Inmediata o el área de Control Interno.

c) Obligación Especial del Líder / Jefe de Área: Diseñar, estructurar y radicar formalmente ante Control Interno el Plan de Mejora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de la auditoría mensual, siempre que el área o un trabajador a su cargo obtenga un resultado inferior al 85%.

d) Obligación de Seguimiento del Líder: Supervisar semanalmente el avance del Plan de Mejora de su equipo, garantizando que en la siguiente mensualidad se carguen y actualicen los indicadores en las fechas estipuladas.

ARTÍCULO 106. De Las Prohibiciones Específicas Kpis. Se prohíbe taxativamente a los trabajadores de la empresa:

a) Obtener de manera injustificada o reiterada un porcentaje de cumplimiento inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) en su indicador individual o de área.

b) Omitir, retrasar o negarse a la entrega del Plan de Mejora en los cinco (5) días hábiles otorgados, cuando se ostente la calidad de Jefe, Líder o Coordinador de Área.

c) Desatender, ignorar o incumplir de manera parcial o total los lineamientos, acciones correctivas y compromisos establecidos en los Planes de Mejora vigentes.

d) No registrar, alterar o postergar el cargue de la información y datos requeridos por el Auditor Interno para la medición mensual de los indicadores de gestión.

e) Omitir el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los planes de mejora, acciones correctivas o compromisos establecidos para los trabajadores a su cargo, permitiendo su incumplimiento o desatención cuando se ostente la calidad de Jefe, Líder o Coordinador de área.

ARTÍCULO 107. Matriz De Responsabilidades Y Consecuencias Por Incumplimiento. Para mitigar la omisión en la entrega de planes de mejora y asegurar el alineamiento del personal, se

determinan las siguientes obligaciones concurrentes y sus respectivas escalas de sanción, previo cumplimiento del debido proceso establecido en este documento:

Rol Evaluado	Obligación Principal ante un KPI < 85%	Plazo de Ejecución	Consecuencia ante primer Incumplimiento	Consecuencia por Reincidencia (Oportunidad 2)	Consecuencia Final / Justa Causa de Despido (Oportunidad 3)
Líder / Jefe de Área	Diseñar y radicar el Plan de Mejora formal; e incluir su seguimiento en los indicadores de la siguiente mensualidad.	Cinco (5) días hábiles posteriores a la socialización del acta de auditoría.	Se notifica formalmente un memorando escrito por la omisión de funciones del sistema de gestión de rendimiento (kpis)	En casos de reincidencia de las obligaciones y prohibiciones descritas en los artículos 105 y 106, se procederá con una suspensión disciplinaria del trabajador (de 1 a 8 días)	En casos de reincidencia de las obligaciones y prohibiciones descritas en los artículos 105 y 106, se procederá con Terminación del contrato de trabajo con justa causa por incumplimiento grave de obligaciones directivas.
Trabajador administrativos / operativos	Ceñirse, ejecutar y cumplir minuciosamente las acciones y lineamientos del cargo. Ejecutar y cumplir en casos de desempeño inferior a un 85%, el Plan de Mejora formulado por su jefe inmediato.	Inmediato, desde el día siguiente a la emisión y comunicación del Plan de Mejora o del escrito de mejora.	Se notifica formalmente un memorando escrito por la omisión de las obligaciones estipuladas para el cargo y en el plan de Mejora presentado por el Jefe o Líder de área. (Primer aviso de rendimiento deficiente).	En casos de reincidencia de las obligaciones y prohibiciones descritas en los artículos 105 y 106, se procederá con una suspensión disciplinaria del trabajador (de 1 a 8 días)	En casos de reincidencia se procederá con la terminación del contrato de trabajo con justa causa.

ARTÍCULO 108. Planes De Mejora. Cuando un trabajador, área o proceso obtenga un resultado inferior al ochenta y cinco por ciento (85%), el líder del área deberá formular un plan de mejora que compartirá con la auditoría interna y a la dirección Corporativa. El plan de mejora deberá contener como mínimo: a) Descripción del hallazgo. b) Análisis de causa raíz. c) Acciones correctivas y preventivas. d) Responsable de ejecución. e) Cronograma de implementación. f) Evidencias de cumplimiento. g) Mecanismos de verificación.

La falta de presentación, implementación o seguimiento de los planes de mejora constituirá

incumplimiento de obligaciones laborales.

ARTÍCULO 109. Procedimiento Para La Comprobación De Bajo Rendimiento Y Etapas De Mejoramiento Continuo. Con el fin de garantizar el debido proceso legal antes de aplicar una desvinculación por justa causa basada en metas y KPIs, ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., aplicará de manera estricta el siguiente flujo de tres etapas cronológicas:

a) Primera Oportunidad (Mes 1 - Hallazgo Inicial):

- 1 El indicador del trabajador arroja un resultado inferior al 85%.
- 2 Se notifica formalmente el requerimiento escrito de mejora.
- 3 El Líder de Área redacta, implementa y presenta el Plan de Mejora conjunto.

b) Segunda Oportunidad (Mes 2 - Persistencia del Hallazgo):

- 1 El trabajador vuelve a obtener un kpi por debajo del 85% en la siguiente auditoría mensual.
- 2 Se genera un segundo requerimiento escrito.
- 3 Se le otorga un último periodo mensual para corregir la deficiencia.

c) Tercera Oportunidad (Mes 3 - Configuración de la Justa Causa):

- 1 Al tercer mes evaluado de manera consecutiva o alterna (dentro del mismo año calendario), y que el trabajador no logre superar el umbral exigido del 85%.
- 2 Se citará al trabajador a una Diligencia de Descargos Laborales garantizando su derecho a la defensa.
- 3 Si las justificaciones presentadas por el colaborador no son técnica ni jurídicamente aceptables para la empresa, se procederá a la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa.

TÍTULO XIV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO: CLASIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES.

CAPÍTULO XXIX. ESCALA Y CLASIFICACION DE FALTAS

ARTÍCULO 110. Imposición y sanciones: La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en contrato de trabajo (artículo 114, C.S.T).

Serán sancionables las violaciones por parte DEL TRABAJADOR a:

- a) Código de ética.
- b) Manuales de funciones y procedimientos internos.
- c) Reglamento.
- d) Reglamento de Higiene y Seguridad.
- e) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
- f) En general a todas las políticas e instrucciones impartidas por LA EMPRESA.

ARTÍCULO 111. Principios Aplicables a la Imposición de Faltas. En de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA, la imposición de cualquier sanción disciplinaria a los trabajadores se regirá estrictamente por las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), modificado por la Ley 2466 de 2025. Estos principios buscan garantizar un procedimiento justo, transparente y respetuoso, promoviendo la armonía laboral y el respeto mutuo entre empleador y trabajadores.

La empresa aplicará, como mínimo, los siguientes principios en toda actuación disciplinaria:

- a) **Dignidad:** Todo trabajador será tratado con respeto a su integridad personal y profesional durante el proceso.

- b) **Presunción de inocencia:** El trabajador se considerará inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas claras y concluyentes.
- c) **In dubio pro disciplinado:** En caso de duda sobre los hechos o la responsabilidad, la decisión favorecerá al trabajador.
- d) **Proporcionalidad:** La sanción impuesta guardará relación directa con la gravedad de la falta, considerando circunstancias atenuantes o agravantes, como la reincidencia o la antigüedad en la empresa.
- e) **Derecho a la defensa:** El trabajador tendrá oportunidad plena de conocer los cargos, presentar descargos, aportar y controvertir pruebas, y ser asistido si lo desea.
- f) **Contradicción y controversia de las pruebas:** Se permitirá al trabajador cuestionar y debatir todas las pruebas presentadas en su contra.
- g) **Intimidad:** El proceso se manejará con reserva, protegiendo la privacidad del trabajador.
- h) **Lealtad y buena fe:** Tanto la empresa como el trabajador actuarán con honestidad y transparencia en todas las etapas.
- i) **Imparcialidad:** Las decisiones se tomarán de forma objetiva, sin prejuicios ni influencias externas.
- j) **Respeto al buen nombre y a la honra:** Se evitará cualquier acción que afecte injustamente la reputación del trabajador.
- k) **Non bis in idem:** No se sancionará dos veces por los mismos hechos.

ARTÍCULO 112. LA EMPRESA no impondrá multas en dinero a sus trabajadores como sanción disciplinaria.

ARTÍCULO 113. Faltas leves. En ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., se consideran faltas leves aquellas conductas u omisiones del trabajador clasificadas de tal forma en el presente reglamento, y cualquier otra conducta que no tenga una clasificación asignada que represente incumplimientos ocasionales, de poca importancia o con impacto limitado. Estas faltas no afectan de forma grave las operaciones, la seguridad, la disciplina, la confianza ni los derechos de las personas, y suelen corregirse con medidas educativas o sanciones menores; ente ellas, conductas aisladas u ocasionales, no causan perjuicios significativos a la empresa, a los clientes o a terceros, no involucran intención dolosa ni mala fe, no ponen en riesgo la seguridad ni la integridad de las personas.

Parágrafo Único. La reiteración de cualquier falta leve, aunque sea por solo una vez, podrá ser considerada como una falta grave, conforme a los principios de proporcionalidad y gradualidad establecidos en este Reglamento.

ARTÍCULO 114. Faltas graves. En ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., se consideran faltas graves aquellas conductas u omisiones del trabajador clasificadas de tal forma en el presente reglamento, y cualquier otra conducta que no tenga una clasificación asignada que implique incumplimientos importantes o repetidos de sus obligaciones laborales. Estas afectan de manera notable la disciplina, la confianza, la productividad, la seguridad, el cumplimiento de contratos o el normal desarrollo de las actividades de la empresa, y pueden incluir desobediencia, negligencia grave, mala fe o abuso de confianza, considerando su lesividad para que la misma falta se constituya en justa causa inmediata para la terminación del contrato; las faltas graves pueden originarse en la repetición de faltas leves, generan un impacto real en las operaciones, procesos logísticos o intereses de la empresa, comprometen el principio de buena fe que debe regir la relación laboral, dan lugar a sanciones disciplinarias más severas, siempre respetando el debido proceso y los principios.

ARTÍCULO 115. Clasificación de las faltas disciplinarias. La clasificación de faltas leves y graves establecida en el presente Reglamento Interno de Trabajo, incluyendo algunos literales

señalados expresamente dentro de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, se realiza como una guía para la aplicación de medidas disciplinarias por parte de la Empresa.

Sin embargo, esto no significa que únicamente las conductas allí señaladas puedan ser consideradas faltas leves o graves. Cualquier incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones, políticas, procedimientos, instrucciones, protocolos empresariales o demás disposiciones contenidas en este Reglamento podrá ser evaluado y clasificado disciplinariamente según la situación presentada ya sea que se adecue al concepto de leve o de grave.

Para determinar si una conducta constituye una falta leve o grave, la Empresa tendrá en cuenta los criterios relacionados anteriormente en cada concepto, así mismo, los aspectos como la forma en que ocurrieron los hechos, el cargo del trabajador, la intención, la reincidencia, los antecedentes disciplinarios, el perjuicio causado, el riesgo generado para las personas, la operación, las mercancías, los equipos o las instalaciones, así como cualquier afectación al normal funcionamiento de la Empresa o de sus clientes.

CAPÍTULO XXX. SANCIONES DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 116. Sanciones por faltas leves. En ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., las faltas leves serán sancionadas con llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida del trabajador, priorizando medidas pedagógicas y formativas para promover la corrección y el mejoramiento de la conducta.

Reincidencia	Medida aplicable
Primera vez	Llamado de atención escrito
Reiteración	Calificación como falta grave

Parágrafo Único. La reincidencia en faltas leves, la omisión reiterada de reportes o soportes, el desacato a instrucciones impartidas por la Empresa o cualquier conducta que afecte la operación logística, la seguridad, las mercancías, los inventarios, los bienes, los clientes o la continuidad del servicio podrá ser calificada como falta grave.

ARTÍCULO 117. Sanciones por faltas graves. En ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., las faltas graves serán sancionadas de la siguiente manera gradual:

- Primera vez: Suspensión del trabajo hasta por ocho (8) días sin salario.
- Segunda vez: Suspensión del trabajo hasta por dos (2) meses sin salario.
- Tercera vez: Terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para la empresa.

Reincidencia	Sanción aplicable	Alcance
Primera vez	Suspensión del contrato hasta por 8 días sin salario	Sin salario, art. 112 CST
Segunda vez	Suspensión del contrato hasta por 60 días sin salario	Sin salario, art. 112 CST
Reiteración o gravedad extrema	Terminación del contrato con justa causa	Conforme al art. 62 CST

Parágrafo 1. No obstante a la gradualidad establecida en el presente artículo, ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., podrá proceder de manera inmediata a la terminación del contrato de trabajo con justa causa objetivamente motivada, sin aplicar las sanciones previas de suspensión, cuando la falta grave cometida por el trabajador revista tal lesividad e irreparabilidad que resulte incompatible con la continuidad de la relación laboral, afectando de forma irreversible la confianza, la seguridad operativa, la disciplina esencial o los intereses fundamentales de la

empresa, clientes o terceros.

Parágrafo 2. Las conductas relacionadas con fraude, hurto, pérdida injustificada de mercancías, incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, manipulación indebida de inventarios, consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, violación de la confidencialidad o incumplimiento de protocolos operativos, falsificación, podrán constituir falta grave aun cuando ocurran por primera vez.

Parágrafo 3. Sin perjuicio de lo anterior, en la aplicación de las disposiciones del título XIII del presente Reglamento, la Empresa adelantará el procedimiento disciplinario correspondiente, garantizando el derecho de defensa, contradicción y debido proceso del trabajador, y, una vez comprobado el incumplimiento al sistema de gestión de rendimiento de KPI, podrá la empresa imponer como consecuencia, la terminación del contrato de trabajo con justa causa, de conformidad con la normatividad laboral vigente y el Reglamento Interno de Trabajo.

ARTÍCULO 118. Conductas no tipificadas y disposiciones generales. Cuando una conducta no se encuentre expresamente tipificada en este Reglamento o no sea clara la sanción aplicable, corresponderá al empleador o su delegado analizarla y determinar la medida disciplinaria correspondiente, siempre respetando los principios de igualdad, imparcialidad, justicia, proporcionalidad y debido proceso establecidos en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la Ley 2466 de 2025, priorizando la dignidad del trabajador. Con relación a las faltas disciplinarias reguladas en este capítulo, se establece lo siguiente:

a) La empresa no reconocerá ni pagará salario durante el tiempo de suspensión impuesto como sanción.

b) **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** llevará un registro confidencial de las faltas cometidas por los trabajadores y las sanciones impuestas, el cual se utilizará únicamente para fines laborales internos, como evaluaciones de desempeño o decisiones relacionadas con ascensos, respetando la intimidad y el buen nombre del trabajador.

CAPÍTULO XXXI. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y DERECHO DE DEFENSA.

ARTÍCULO 119. Descargos del trabajador y procedimiento disciplinario. En todas las actuaciones para aplicar sanciones disciplinarias, se garantizará el debido proceso establecido en el artículo 7° de la Ley 2466 de 2025 (que modificó el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo) y los lineamientos de la Circular 0048 de 2026. Este procedimiento se regirá bajo los principios rectores ya descritos. El procedimiento mínimo obligatorio será el siguiente:

a) Informe de la Falta: Cuando se advierta la posible comisión de una falta, el superior inmediato, el cliente, usuario, proveedor o cualquier persona con conocimiento de los hechos podrá ponerlos en conocimiento de la Empresa mediante informe, queja, reporte o comunicación, la cual deberá contener, en lo posible, la descripción de los hechos, indicando tiempo, modo y lugar de su ocurrencia. Dicho reporte podrá presentarse de forma escrita, verbal formalizada o a través de los canales habilitados, incluyendo los medios de recepción de quejas anónimas dispuestos por la Empresa. La recepción de cualquiera de estos reportes no implica prejuzgamiento ni atribución automática de responsabilidad disciplinaria, sino el inicio de la verificación y evaluación preliminar por parte de las áreas competentes de Talento Humano y Operaciones.

b) Citación y Apertura: El empleador notificará formalmente al trabajador la apertura del proceso por cualquier canal autorizado. La citación indicará por escrito y con precisión los hechos imputados, las normas transgredidas, su calificación provisional, se especificará las pruebas, fecha hora y lugar en donde se adelantará la diligencia, derecho a acompañamiento sindical y situación en caso de ausencia.

c) Traslado de Pruebas: Junto con la citación, se entregará copia íntegra de todas las pruebas que sustentan la acusación para garantizar el derecho a la contradicción del trabajador.

d) Derecho de Asociación y Ajustes: El trabajador podrá asistir acompañado de un compañero de trabajo o por hasta dos (2) representantes sindicales de la empresa si está afiliado. Para trabajadores con discapacidad, la Empresa implementará los ajustes razonables necesarios para su efectiva comunicación.

e) Término de Defensa: Se concederá un término no inferior a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para que el trabajador presente sus descargos controvierta pruebas y solicite la práctica de las que considere pertinentes.

f) Acta de Diligencia: El representante del empleador, a través del área Jurídica o quien esta designe o delegue, levantará el acta escrita o registro de la diligencia, la cual deberá ser firmada por los intervinientes como constancia de lo actuado.

g) Evaluación y Decisión: Agotada la etapa de descargos, el Comité Disciplinario dentro del principio de inmediatez evaluará el caso, practicará y valorará nuevas pruebas si es necesario y emitirá la decisión correspondiente.

h) Notificación de la Decisión Motivada: ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA realizará un pronunciamiento definitivo mediante un acto motivado provisional y congruente, dirigido al trabajador o trabajadora. Igualmente, mediante este acto se deberán señalar las fechas en que se ejecutará la sanción (si hay lugar a ella), fecha que será posterior a la oportunidad de todo trabajador de controvertir la misma. Toda sanción debe ser motivada sustancialmente y ser proporcional a la falta.

i) Recurso de Apelación: El trabajador podrá interponer los recursos de reposición ante el funcionario que adoptó la decisión y/o el de apelación ante el superior jerárquico de este último, a través del cual deberá controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, para lo cual ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA otorgará el término perentorio de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación personal de la decisión.

Segunda Instancia: El recurso será resuelto en segunda instancia por el Jefe Nacional de Talento Humano de la Empresa, en ausencia de este cargo, la segunda instancia estará a cargo de la Gerencia operativa y de Talento Humano (o cargo delegado por el Director Corporativo), quien tendrá la facultad de confirmar, modificar o revocar la decisión en un plazo de cinco (05) días hábiles.

Parágrafo 1. El Departamento Jurídico podrá iniciar los procesos de oficio cuando existan méritos suficientes.

Parágrafo 2. En caso de fuerza mayor comprobada, la diligencia de descargos se reprogramará por una sola vez, manteniendo inalterados los derechos de defensa del trabajador.

Parágrafo 3. El Comité Disciplinario estará Guiado por el Departamento Jurídico, y Gestion Humana es quien aprueba la decisión.

Parágrafo 4. A falta de disposiciones especiales en materia laboral, se aplicarán supletoriamente las normas análogas del Código General del Proceso.

Parágrafo 5. Uso de Tecnologías de la Información (TIC): De conformidad con la ley, este trámite se podrá realizar total o parcialmente de forma digital (videoconferencia, correo electrónico certificado o software interno), siempre que el trabajador tenga acceso efectivo a estas herramientas y se garantice la trazabilidad de los envíos mediante acuses de recibo técnicos. La empresa facilitará medios físicos si el trabajador lo requiere.

ARTÍCULO 120. Ineficacia Jurídica. No producirá efecto alguno ni tendrá validez la sanción disciplinaria o decisión de terminación contractual impuesta con violación del trámite señalado en el artículo anterior.

CAPÍTULO XXXII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

ARTÍCULO 121. Justas causas para terminación unilateral del contrato por parte de ATALAYA

1 SECURITY GROUP LTDA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte de la Empresa, de conformidad con el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.), modificado por el artículo 8° de la Ley 2466 de 2025, las siguientes:

a) Incumplimiento Normativo e Interno: Cualquier violación o incumplimiento por parte del trabajador a las obligaciones y prohibiciones consagradas en los artículos 58 y 60 del C.S.T., las obligaciones sectoriales de la Ley 2466 de 2025, el presente Reglamento Interno de Trabajo, los manuales de funciones de la empresa, los manuales operativos del cliente donde preste el servicio, y las faltas calificadas como graves en el contrato individual de trabajo.

b) Causales Legales del Artículo 62 del C.S.T.: Las contempladas expresamente en la ley, especialmente: los actos de violencia, injuria o malos tratamientos en el servicio contra la Empresa, sus directivos, clientes o compañeros; todo daño material causado intencionalmente o por negligencia grave a las instalaciones, armas, vehículos o tecnologías; todo acto inmoral o delictivo; la revelación de secretos técnicos o comerciales de la Empresa o del cliente; y el acoso laboral o sexual debidamente comprobado.

c) Bajo Rendimiento Continuo: El desempeño del trabajador se considerará deficiente cuando su rendimiento no se ajuste a su capacidad ni al promedio de labores en puestos análogos, y persista a pesar de los requerimientos de la Empresa, de la misma manera el incumplimiento por rendimiento de Metas. Para la aplicación legal de esta causal, ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. ejecutará el procedimiento estricto del Decreto 1373 de 1966 y la Ley 2466 de 2025, así:

1. Requerimiento y Cuadro Comparativo: El empleador presentará al trabajador un cuadro comparativo de su rendimiento frente al promedio general del servicio, junto con un informe escrito de las deficiencias, requiriéndolo para mejorar.

2. Segundo Requerimiento: Si pasados ocho (8) días calendario el rendimiento persiste bajo, se emitirá un segundo requerimiento escrito con un intervalo no menor a ocho (8) días calendario respecto al primero.

3. Descargos y Defensa: Si la deficiencia continúa transcurridos ocho (8) días calendarios desde el segundo requerimiento, se citará al trabajador a diligencia de descargos conforme al procedimiento disciplinario de este reglamento, otorgándole el traslado de las pruebas de su bajo rendimiento y el término legal de cinco (5) días hábiles para su defensa.

4. Decisión Motivada: La Empresa evaluará los descargos y, si decide terminar el contrato, notificará la decisión por escrito, detallando los fundamentos de la medición.

Parágrafo Único. Inmutabilidad de la Causa: Al momento de comunicar la terminación unilateral del contrato, **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** indicará de manera expresa, clara y detallada la causal o motivo de la terminación en la carta de despido. No podrán alegarse con posterioridad hechos o causas distintas a las señaladas en dicha comunicación.

CAPÍTULO XXXIII. DE LOS MEMORANDOS.

ARTÍCULO 122. Diferenciación Entre Memorandos De Sugerencia Y Llamados De Atención Disciplinarios Atendiendo la Circular 0048 de 2026 del Ministerio del Trabajo, la Empresa establece una distinción clara y operativa entre las herramientas de gestión laboral cotidiana y las acciones de carácter netamente disciplinario, de la siguiente manera:

a) Del Memorando de Sugerencia y/o Recomendación: La Empresa podrá emitir comunicaciones escritas denominadas "Memorandos", las cuales tendrán la naturaleza exclusiva de recordatorios de deberes, sugerencias técnicas, recomendaciones operativas o instrucciones administrativas orientadas a la mejora del servicio.

1 Sin Proceso Disciplinario: Al no constituir una sanción ni un castigo, la expedición de estos memorandos no requerirá el agotamiento de un proceso disciplinario previo, ni el recaudo de descargos por parte del trabajador.

2 Efecto: Estos documentos formarán parte del histórico de gestión del empleado, pero no computarán de forma directa como un antecedente sancionatorio.

b) Del Llamado de Atención Sancionatorio: cuando la conducta del trabajador constituya una falta a sus deberes, prohibiciones o reglamentos de la Empresa, y la administración determine aplicar un "Llamado de Atención" con efectos en su hoja de vida como antecedente o sanción directa, se requerirá obligatoriamente el debido proceso disciplinario previo.

Parágrafo único: Ninguna directiva de la Empresa podrá camuflar un Llamado de Atención bajo el nombre de Memorando para evadir el debido proceso exigido por la ley. Si el escrito tiene la intención velada de reprender o sancionar una falta, se considerará nulo si no se tramitó bajo el procedimiento disciplinario estipulado en este reglamento.

TÍTULO XV. DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FIRMA ELECTRÓNICA Y NOTIFICACIONES DIGITALES.

CAPÍTULO XXXIV. DE LA VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL Y ELECTRÓNICA.

ARTÍCULO 123. Reconocimiento de Validez y Equivalencia Funcional. De conformidad con la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios, ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. y los trabajadores reconocen la plena validez jurídica, eficacia y equivalencia funcional de la firma electrónica y de la firma digital para todos los efectos de la relación laboral. Por lo tanto, cualquier documento suscrito mediante estos mecanismos tendrá el mismo valor vinculante, probatorio y legal que la firma manuscrita sobre papel.

ARTÍCULO 124. Documentos Susceptibles de Firma Digital o Electrónica. Los trabajadores autorizan a la Empresa para que los siguientes documentos, actuaciones y actos jurídicos puedan ser procesados, enviados, firmados y archivados a través de medios digitales, plataformas de firma electrónica o software interno:

- a)** Contratos individuales de trabajo, prórrogas, modificaciones y otrosíes.
- b)** Autorizaciones de descuentos salariales, libranzas y libranzas de nómina.
- c)** Desprendibles, comprobantes de pago de salario, primas, cesantías y vacaciones.
- d)** Entrega y recibido de dotación, uniformes, equipos de comunicación y armamento (cuando aplique).
- e)** Actas de comités internos (Copasst, Convivencia Laboral, Comité Disciplinario).
- f)** Constancias de asistencia y evaluación de capacitaciones, inducciones y entrenamientos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- g)** Documentos Disciplinarios concitaciones actas de descargos, resoluciones, contestación e impugnaciones.
- h)** Cualquier otro que tenga vínculo con la relación laboral entre las partes.

CAPÍTULO XXXV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR DE VIGILANCIA PRIVADA.

ARTÍCULO 125. Órdenes del Servicio y Consignas por Medios Digitales. Las consignas generales y específicas del puesto, las programaciones de turnos, los cuadros de relevos, las órdenes operativas urgentes y las alertas de seguridad remitidas por los jefes de operaciones, supervisores o la Central de Monitoreo vía WhatsApp o correo electrónico tienen carácter de orden obligatoria de servicio. El trabajador de vigilancia no podrá argumentar el desconocimiento de la orden si esta fue remitida al canal autorizado, debiendo acusar recibo inmediato de la misma para garantizar la continuidad del servicio de seguridad.

TÍTULO XVI. DEL USO CORRECTO, CONTROL Y SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN Y UNIFORMES

INSTITUCIONALES.

CAPÍTULO XXXVI. DEL OBJETO, CONTROL Y ENTREGA DE LA DOTACIÓN.

ARTÍCULO 126. Identificación e Imagen Institucional. El uso del uniforme que le es entregado al empleado de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA**, contribuye a identificarse dentro y fuera de las instalaciones, le permite proyectar una imagen de orden y presentación, lo cual fortalece su identidad institucional.

ARTÍCULO 127. Objeto: Establecer los lineamientos necesarios para que el personal Administrativo y Operativo de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA**, hagan uso y porten adecuadamente el uniforme, a efectos que contribuyan a la imagen Corporativa.

ARTÍCULO 128. Control: El control del uso de los uniformes estará a cargo del área de Recursos Humanos de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA**, en coordinación con los Jefes de Área.

ARTÍCULO 129. Suministro de Dotación: Los uniformes para el personal de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA**, se entregarán conforme lo prescribe el artículo 230 del código sustantivo del trabajo, siendo la Coordinación de Recursos Humanos, encargada de establecer el número exacto de empleados y trabajadores que tendrán derecho a los uniformes correspondientes.

Las especificaciones, colores, logos y características de los uniformes del personal operativo se ajustarán estrictamente a los diseños autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTÍCULO 130. Del Cuidado y Prohibición de Uso Extensivo.: Los y las trabajadoras cuidaran de las prendas proporcionadas, preservando la imagen Corporativa, y no podrán usarlas para actividades que no sean las derivadas de su actividad de trabajo, prohibición que se hace extensiva para días feriados y de descanso obligatorio, a no ser que por disposición del área de Recursos Humanos, deban cumplir actividades específicas.

CAPÍTULO XXXVII. DE LAS EXCEPCIONES Y REGLAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL

ARTÍCULO 131. Excepciones al Uso de Dotación. Se establecen las siguientes situaciones particulares en las cuales se exceptúa temporalmente el uso del uniforme reglamentario:

a) Traje De Luto: Los y las trabajadoras que deban utilizar traje de luto, podrán hacerlo previa solicitud dirigida al área de Recursos Humanos, por el tiempo que requiera el interesado.

b) Estado De Gestación: Las trabajadoras en estado de gestación, deberán utilizar el uniforme durante los primeros tres meses o hasta el momento que las prendas dejen de ser funcionales. Posterior al embarazo deberá utilizarse nuevamente.

En caso de que las prendas dejen de ser funcionales por el embarazo antes de los tres meses, la Empresa, entregará uniforme de la empresa con el logo y exclusivo para maternas. De lo contrario a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, autorizará el uso de ropa civil adecuada o adaptará un uniforme de maternidad.

ARTÍCULO 132. Modificaciones y Uso de Accesorios. El personal masculino y femenino debe concurrir a ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. haciendo uso del uniforme que le corresponda y que le ha sido asignado, y no podrá ser sustituido por una prenda similar o modificada a gusto

del empleado o trabajador; por lo tanto, no se permitirá ninguna alteración al uniforme. El personal debe utilizar accesorios discretos, neutros y que guarden estricta armonía con el uniforme, garantizando la seguridad operativa del servicio de vigilancia.

ARTÍCULO 133. Eventos Corporativos: Cuando por necesidades de la Compañía se requiera la participación del personal de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA**, este deberá usar el uniforme asignado, con el fin de brindar una buena imagen de la Compañía.

CAPÍTULO XXXVIII. DE LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y SANCIONES.

ARTÍCULO 134. Pérdida O Daño De Los Uniformes: En caso de pérdida o daños de los uniformes, el personal está obligado a adquirir un nuevo uniforme con sus propios recursos, de acuerdo al modelo entregado por la Compañía, y en un plazo no mayor a treinta (30) días, lo cual será notificado al área de Recursos Humanos.

Excepción: La prenda dañada será sustituida por la empresa en caso de un accidente.

Para que la empresa pueda descontar o exigir el pago de la prenda perdida por negligencia, se deberá agotar el debido proceso disciplinario donde se demuestre la responsabilidad del trabajador, y este deberá firmar una autorización expresa de descuento, o en su defecto, la empresa asumirá la reposición e impondrá la sanción disciplinaria respectiva por el descuido de los elementos de trabajo.

ARTÍCULO 135. Uniforme Incompleto: El personal que asista a (**ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA**), con el uniforme incompleto, alterado o modificado, se sujetará a las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo.

TÍTULO XVII. DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES EN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CAPÍTULO XXXIX. DEL OBJETO, COMPROMISO Y CONDICIONES DE USO DE LOS EPP.

ARTÍCULO 136. Uso Adecuado y Compromiso Individual. Al ingresar a **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA** los empleados deben usar de forma adecuada los EPP de acuerdo a inducción recibida en el momento de su contratación, a los contratistas y visitantes se le indicará su uso de forma clara, dentro del proceso de inducción, y se le hará firmar de forma individual el compromiso de uso de los elementos de protección personal.

Para **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA** es importante la protección de cada uno de sus trabajadores por lo cual, manifiesta especial interés y preocupación en el desarrollo de las actividades. En concordancia con el SG-SST, se plasma en el Reglamento Interno de Trabajo para el uso y cuidado de los elementos de protección personal EPP, en donde lo más importante es prevenir la afectación en la humanidad de los empleados, contratistas y visitantes dentro de la compañía y donde se desarrollen actividades en su representación.

ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA plasma estas disposiciones para que se aplique por parte de todos los colaboradores, contratistas y visitantes sin excepción, dentro de la compañía y donde se desarrollen actividades en su representación; expresando su compromiso y cumplimiento para el suministro de los elementos de protección personal EPP que se hacen necesarios para el desarrollo de las actividades y el desplazamiento dentro de las áreas de la compañía que lo ameriten.

Para el personal operativo de vigilancia, los EPP suministrados (tales como chalecos antibalas con su respectivo blindaje y fecha de vencimiento vigente, linternas, herrajes y protectores auditivos para prácticas de tiro) deberán portarse obligatoriamente de forma complementaria al uniforme durante la prestación del servicio técnico y de custodia.

CAPÍTULO XL. DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA, MANDOS MEDIOS, TRABAJADORES Y COPASST.

ARTÍCULO 137. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA tiene como obligación lo siguiente:

- a)** Identificar los puestos de trabajo en los que debe recurrir a la protección individual.
- b)** Suministrar de forma gratuita a los colaboradores los elementos de protección personal EPP que deben utilizar de acuerdo a las actividades que desarrollen
- c)** Velar por la correcta utilización de los elementos de protección personal EPP.
- d)** Reponer los elementos de protección personal cuando resulte necesario su cambio, y asegurar su mantenimiento.

ARTÍCULO 138. Obligaciones de los Mandos Medios. Los mandos medios de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA** tienen como obligación lo siguiente:

- a)** Solicitar el E.P.P al Almacén para todo el personal del área a cargo, de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos.
- b)** Entregar los EPP sólo al personal del área para lograr un mejor control de su utilización y consumo, dejando evidencia de la entrega en la historia ocupacional laboral.
- c)** Controlar el adecuado uso durante el desarrollo de las actividades y evitar el consumo excesivo e innecesario de éstos en el área.

ARTÍCULO 139. Obligaciones de los y las trabajadoras. Los y las trabajadoras de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA** tienen como obligación lo siguiente:

- a)** Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección personal.
- b)** Mantener los EEP limpios, y después de su uso ubicarlos en los sitios asignados por la compañía para tal fin.
- c)** Informar oportunamente al jefe inmediato o al encargado del área de cualquier defecto, anomalía o daño detectado en los EPP.

ARTÍCULO 140. . Obligaciones del COPASST. El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA tiene como obligación lo siguiente:

- a)** Realizará un control sobre uso de los elementos de protección personal EPP.
- b)** Verificar que los EPP sean entregados a los jefes de áreas según las necesidades de uso.
- c)** Verificar en casos excepcionales, la entrega de algún EPP que no tenga en su área de trabajo, o por causa de daño involuntario, pérdida, cambio de área, o que el EPP sea de uso especializado, que el trabajador vea la necesidad de utilizar un EPP adicional que no le hayan entregado.
- d)** Velar para que el uso de los EPP sea exclusivo en los lugares de trabajo.

TÍTULO XVIII. RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACION

ARTÍCULO 141. Los reclamos de los trabajadores se harán en primera instancia ante la Coordinador de Talento Humano y en segunda instancia ante la Jefe Nacional de Talento Humano y a falta de este último cargo la gerencia de operaciones y de talento humano.

ARTÍCULO 142. Los trabajadores podrán presentar ante la Coordinadora de Talento Humano las reclamaciones, solicitudes, peticiones o inquietudes relacionadas con la ejecución de su contrato de trabajo, las condiciones laborales o cualquier actuación de la empresa que consideren pertinente.

ARTÍCULO 143. La Coordinadora de Talento Humano dará trámite a la reclamación y emitirá respuesta dentro de un término de hasta quince (15) días hábiles contados a partir de su recepción. Cuando las circunstancias del caso lo requieran, la empresa podrá ampliar razonablemente dicho término, informando al trabajador sobre la necesidad de una respuesta posterior.

ARTÍCULO 144. Si el trabajador no se encuentra conforme con la respuesta emitida, podrá solicitar que el asunto sea revisado por el Jefe de Talento Humano y/o Gerente de Talento Humano, quien resolverá la reclamación dentro de un término razonable, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del asunto planteado.

ARTÍCULO 145. La empresa garantizará que las reclamaciones sean atendidas de manera objetiva, respetuosa y confidencial, sin que su presentación pueda dar lugar a represalias contra el trabajador.

ARTÍCULO 146. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo.

TÍTULO XIX. USO Y PROTECCIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS E INFORMACIÓN.

CAPÍTULO XLI. MEDIOS TECNOLÓGICOS DE CONTROL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y USO DE IMAGEN

ARTÍCULO 147. Monitoreo y verificación de medios tecnológicos. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., con el fin de proteger su información confidencial, activos, los bienes de los clientes bajo su custodia y garantizar el correcto uso de los recursos proporcionados, utiliza sistemas de videovigilancia (circuito cerrado de televisión - CCTV), monitoreo de llamadas telefónicas corporativas cuando sea necesario, dispositivos móviles corporativos, redes sociales institucionales y correos electrónicos corporativos. La empresa podrá realizar verificaciones y monitoreo en cualquier momento, siempre respetando los principios de proporcionalidad, finalidad legítima (como seguridad, prevención de riesgos y control laboral), dignidad, intimidad y protección de datos personales, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las directrices del Ministerio del Trabajo.

a) Las cámaras de videovigilancia y los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) instalados tanto en las sedes de la empresa como en los puestos de facción del cliente se instalarán únicamente en áreas comunes de trabajo, con señalización visible que informe su presencia y finalidad. No se colocarán en zonas de descanso, baños, vestuarios o espacios de intimidad personal. El personal operativo acepta que el registro de estas imágenes y audios ambientales constituye un elemento de control de la prestación del servicio de seguridad.

b) El monitoreo de correos electrónicos, dispositivos móviles, líneas de radiocomunicación y comunicaciones corporativas se limitará a contenidos laborales, excluyendo información personal no relacionada con las funciones del trabajador. Se incluye expresamente dentro de este monitoreo la grabación de audio, video y capturas fotográficas realizadas a través de los teléfonos celulares corporativos o dispositivos de comunicación asignados para el cumplimiento

del servicio de vigilancia.

c) Toda verificación se realizará con respeto a la privacidad y solo por personal autorizado

ARTÍCULO 148. Autorización para el tratamiento de datos y uso de imagen. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., obtendrá de cada trabajador una autorización previa, expresa, informada y libre para el tratamiento de datos personales, captura de voz, registro biométrico y uso de imagen fotográfica o en video recolectados a través de los medios tecnológicos mencionados (incluyendo CCTV, grabaciones telefónicas o registros en teléfonos celulares corporativos), mediante un formato específico que se firmará al ingreso o al actualizarse la política.

La empresa se compromete a utilizar esta información exclusivamente para los fines autorizados (seguridad, control laboral, evidencia ante incidentes de seguridad y protección de activos), absteniéndose de emplearla para propósitos distintos. Los trabajadores podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización o supresión de datos ante el área de Gestión Humana, conforme a la Ley 1581 de 2012.

CAPÍTULO XLII. DE LAS NOTIFICACIONES POR MEDIOS DIGITALES Y MENSAJES DE DATOS.

ARTÍCULO 149. Canales Digitales Autorizados de Comunicación. Toda comunicación, citación, notificación o requerimiento de carácter administrativo u operativo emitido por la Empresa se considerará válido y vinculante cuando se transmita a través de "Mensajes de Datos". El trabajador autoriza de manera previa, expresa e irrevocable los siguientes canales:

a) Correo Electrónico: Tanto la cuenta institucional asignada por la Empresa como el correo electrónico personal registrado por el trabajador en su ficha de ingreso o actualización de datos.

b) Aplicaciones de Mensajería Instantánea: Mensajes de texto (SMS) o mensajería a través de la aplicación WhatsApp (u otra plataforma análoga que la reemplace) al número telefónico de celular reportado por el empleado.

c) Plataformas Internas: El software o aplicación móvil de gestión humana, nómina u operaciones que la Empresa determine para la administración del personal.

ARTÍCULO 150. Cómputo del Término y Notificación Surtida. Para efectos de términos legales y disciplinarios, toda notificación o comunicación enviada por un canal digital autorizado se entenderá plenamente surtida, recibida y conocida por el trabajador a partir del **momento del envío del mensaje de datos** por parte del empleador, siempre que se genere la respectiva bitácora de envío o confirmación de transmisión por parte del sistema emisor (como el reporte de entrega en WhatsApp o el acuse técnico de correo electrónico).

Parágrafo Primero: La falta de revisión de los canales digitales o la omisión en la actualización de datos personales por parte del trabajador no invalidará la notificación enviada ni suspenderá los términos del proceso en curso.

TÍTULO XX. TELETRABAJO

CAPÍTULO XLIII. ASPECTOS LABORALES DEL TELETRABAJO

ARTÍCULO 151. Objeto y Ámbito de aplicación. El objeto del presente capítulo es el de establecer las condiciones laborales especiales del teletrabajo que regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores en relación de dependencia. Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012, Compilado en el Decreto 1072 de 2015 y circular 27 de 2019, adicional la Ley 2466 de 2025 en sus artículos 52 al 56.

ARTÍCULO 152. Definición de teletrabajador. De acuerdo con el artículo 52 de la ley 2466 de 2025 Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1221 de 2008, Es una modalidad laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el contacto entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador o trabajadora en un sitio específico de trabajo.

Entendiéndose por teletrabajador a la persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios.

ARTÍCULO 153. Formas De Teletrabajo. El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas (artículo 52 de la ley 2466 de 2025 Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1221 de 2008):

- a) Teletrabajo autónomo:** es aquel donde los teletrabajadores y teletrabajadoras pueden ESCOGER UN LUGAR PARA TRABAJAR (puede ser su domicilio u otro, fuera de la sede física en que se ubica el empleador) para ejercer su actividad a distancia, de manera permanente, y sólo acudirán a las instalaciones en algunas ocasiones cuando el empleador lo requiera.
- b) Teletrabajo móvil:** es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras no tienen un lugar de trabajo establecido.
- c) Teletrabajo híbrido:** es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras distribuyen la jornada laboral semanal, ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., aprueba laborar dos o tres días en casa y el resto del tiempo lo hacen en las instalaciones físicas del empleador, alternando el trabajo de manera presencial y virtual de mutuo acuerdo y según las necesidades operativas lo que requiere de una flexibilidad organizacional y a la vez de la responsabilidad, confianza, control, disciplina y orientación a resultados por parte del teletrabajador y de su empleador.
- d) Teletrabajo transnacional:** es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras de una relación laboral celebrada en Colombia laboran desde otro país, siendo responsabilidad del teletrabajador o teletrabajadora tener la situación migratoria regular, cuando aplique, y responsabilidad del empleador contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad. El empleador estará a cargo de las prestaciones económicas lo cual lo hará a través del Sistema de Seguridad Social Colombiano.
- e) Teletrabajo temporal o emergente:** Se refiere a modalidades en situaciones concretas tales como, emergencias sanitarias o desastres naturales. lo anterior sin perjuicio de las normas legales establecidas sobre el trabajo en casa.

ARTÍCULO 154. Uso adecuado de equipos y programas informáticos. El presente capítulo regula lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la información, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de contratación laboral.

ARTÍCULO 155. Obligaciones del teletrabajador. Sin perjuicio de que el teletrabajador deba cumplir las demás obligaciones y deberes estipulados en el presente reglamento de trabajo, en particular, quien se desempeñe como teletrabajador en la empresa debe cumplir con las siguientes:

- a)** No comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las

autoridades competentes.

b) Cumplir con las normas y políticas que le haya indicado su empleador sobre el uso de recursos informáticos para desarrollar la labor contratada como teletrabajador.

c) Velar por la seguridad de los equipos que utilice para desarrollar el teletrabajo, así como velar por la seguridad de la información contenida en los mismos.

d) Responder por el buen uso de los recursos informáticos (hardware, software, documentación, suministros, etc.) que le sean asignados de acuerdo a las labores establecidas por la compañía.

e) Reportar al empleador tan pronto tenga conocimiento, sobre los eventos inusuales que surjan con la información y los recursos físicos asignados al trabajador en virtud del teletrabajo, con el fin de evitarle daños a la empresa.

f) Emplear los servicios y equipos informáticos asignados al trabajador en virtud del teletrabajo para temas que correspondan exclusivamente al desarrollo de la labor contratada.

g) No compartir usuarios y/o contraseñas personales de la empresa que se le hayan entregado con ocasión del teletrabajo contratado.

h) No obstaculizar el control, monitoreo y/o auditoría de la información que repose en cualquier tipo de herramientas que el empleador le haya suministrado para desarrollar sus funciones, ya sea en medio físico o electrónico, control que no requiere autorización previa del teletrabajador, pero que en todo caso deberá ser autorizada previamente y por escrito por el empleador, y realizado por el funcionario que para tal efecto señale la empresa.

i) Conservar, mantener y restituir en buen estado, salvo deterioro natural y razonable, en el momento en que el empleador lo solicite, los instrumentos, equipos informáticos y los útiles que se le haya facilitado para la prestación de sus servicios.

j) Acatar las órdenes del empleador frente a la revocación total o parcial de las condiciones de acceso a los recursos informáticos que tenga con ocasión de sus funciones laborales.

k) Permitir que el personal autorizado previamente por la empresa, previo aviso, concertación de fecha y hora, y con la autorización expresa del teletrabajador, pueda ingresar al lugar donde el teletrabajador prestará su servicio, con el fin de darle cumplimiento a las normas legales vigentes en materia laboral, salud ocupacional y seguridad informática.

l) Observar las normas y prescripciones sobre salud ocupacional y seguridad industrial del empleador, de acuerdo con las funciones que desempeñe.

m) No usar los equipos, elementos, programas o servicios informáticos que el empleador le proporcione en desarrollo del teletrabajo, en actividades diferentes a las encargadas por el empleador.

n) Presentar en forma oportuna los informes que de cualquier tipo le solicite el empleador o sus representantes en las fechas y condiciones requeridas.

o) Informar oportunamente al empleador las novedades que se presenten en relación con las licencias o programas que le hayan sido instalados en los equipos suministrados para desarrollar la labor contratada.

p) Acudir a las reuniones de carácter extraordinario a las que sea convocado por el empleador.

q) Mantener bajo absoluta confidencialidad la información que conozca del empleador por causa o con ocasión del desarrollo de sus funciones laborales.

r) No consentir ni permitir sin autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes, que terceras personas tengan acceso a los equipos de propiedad de la empresa, ni a la información que reposa dentro de los mismos.

s) Mantener actualizados y con información verídica los sistemas de almacenamiento de información y/o bases de datos utilizados por el empleador con el fin de tener control de los datos que maneja la empresa.

t) No superar la jornada máxima legal o la pactada entre las partes, sin autorización previa y escrita del empleador, cuando la modalidad de teletrabajo así lo requiera.

u) Guardar de manera segura y de conformidad con las políticas informáticas de la empresa, la información que utilice para el desarrollo de sus labores.

v) Abstenerse de darle un uso inadecuado a cualquier tipo de información a la que tenga acceso y que pueda ser considerada como propiedad intelectual.

- w) Cumplir con las normas de propiedad intelectual, respecto a la información a la que tenga acceso en virtud de su calidad de teletrabajador.
- x) Asistir de manera oportuna a las capacitaciones que previamente programe el empleador con el fin de mantenerse actualizado sobre las restricciones del uso de equipos y programas informáticos, legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general sobre las sanciones que puede acarrear por su incumplimiento.
- y) Acatar, atender y respetar todas las condiciones especiales adicionales que el empleador le indique para que opere el teletrabajo al interior de la empresa.

ARTÍCULO 156. Prohibiciones del teletrabajador. Sin perjuicio de que el teletrabajador deba cumplir las demás normas estipuladas en el presente reglamento de trabajo, en particular, a quien se desempeñe como teletrabajador le queda prohibido:

- a) Usar los programas, equipos o herramientas informáticas suministradas por la empresa en actividades distintas a la labor contratada.
- b) Divulgar a terceros sin autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes, información del hardware, software, configuraciones, bases de datos, usuarios, contraseñas y demás información involucrada con la prestación del servicio.
- c) Permitir a terceros, salvo autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes, el acceso a los equipos que le hayan sido suministrados con ocasión a su trabajo.
- d) Modificar, adicionar o suprimir el software o hardware que le haya sido suministrado por la empresa, sin autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes.
- e) Revelar datos, informes, documentos o notas de carácter reservado de la empresa, sin autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes.
- f) Modificar, adicionar o suprimir el software o hardware que le haya suministrado la empresa, sin el cumplimiento de los procedimientos y estándares que le señale el empleador, en aquellos casos en que el teletrabajador haya sido autorizado para ello.
- g) Borrar de las bases de datos cualquier tipo de archivo, sin previa autorización escrita del empleador.
- h) Incumplir, desatender o no acatar, atender y respetar todas las condiciones especiales adicionales que el empleador le indique para que opere el teletrabajo al interior de la empresa.

ARTÍCULO 157. Auxilio de transporte, horas extras, dominicales y festivos para los teletrabajadores. Cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad a los teletrabajadores, no habrá lugar al auxilio de transporte (artículo 10, Decreto 0884 de 2012).

ARTÍCULO 158. Auxilio de Conectividad en Reemplazo del Auxilio de Transporte. La empresa deberá otorgar el reconocimiento de un auxilio de conectividad para teletrabajadores y teletrabajadoras que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en reemplazo del auxilio de transporte. En todo caso, los teletrabajadores y teletrabajadoras, solo tendrán derecho a recibir uno de estos auxilios, independientemente de la modalidad de teletrabajo otorgado. Art 53 de la Ley 2466 de 2025

Parágrafo 1. El auxilio de conectividad será equivalente al auxilio de transporte vigente y se ajustará anualmente de acuerdo con los criterios establecidos a la Ley 278 de 1996.

Parágrafo 2. El auxilio de conectividad no es constitutivo de salario, sin embargo, el auxilio de conectividad será base de liquidación de prestaciones sociales para aquellos trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para los trabajadores que devenguen más de dos (2) salarios mínimos, el reconocimiento económico por costos de conectividad y energía se registrará bajo el principio de mutuo acuerdo de las partes consagrado en el artículo 88 de este reglamento, sin ser constitutivo de salario.

Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable el tiempo laborado con autorización previa de EL EMPLEADOR, EL TRABAJADOR tendrá derecho al pago de horas extras, dominicales y festivos, en los términos previstos por la legislación vigente y la jurisprudencia aplicable. Lo anterior, respecto del teletrabajador que no haya sido catalogado como de dirección, confianza y manejo y que el tiempo laborado haya sido demostrado y autorizado previamente por **EL EMPLEADOR** por escrito

ARTÍCULO 159. Garantías Laborales De Los Teletrabajadores. De acuerdo con lo establecido en el artículo sexto de la Ley 1221 de 2008, y los artículos 52 a 56 de la Ley 2466 de 2025, los teletrabajadores tendrán las siguientes garantías:

- a)** La asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural (numeral 5, artículo 6, Ley 1221 de 2008).
- b)** Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones. Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona distinta al (la) teletrabajador (a), quien al final del contrato deberá restituir los objetos entregados para la ejecución del mismo, en buen estado, salvo el deterioro natural (numeral 7, artículo 6, Ley 1221 de 2008). Si el (la) teletrabajador (a) no recibe los paquetes de información para que realice sus labores, o los programas para desempeñar su función, o no son arreglados a pesar de haberlo advertido no podrá dejar de reconocérsele el salario que tiene derecho. Cuando el lugar de trabajo sea suministrado por el empleador y no puede realizar la prestación debido a un corte en las líneas telefónicas o en el lujo eléctrico, su labor debe ser retribuida. El (la) teletrabajador (a) que se desempeñe en la modalidad de móvil, no puede alegar estos imprevistos (numeral 8, artículo 6, Ley 1221 de 2008).
- c)** El empleador, debe contemplar el puesto de trabajo del (la) teletrabajador (a) dentro de los Planes y Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, debe contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del (la) teletrabajador (a) cuando esté trabajando (numeral 9, artículo 6, Ley 1221 de 2008).
- d)** Las relaciones laborales con teletrabajadores y teletrabajadoras transnacionales cuyo contrato de trabajo se haya celebrado en el territorio colombiano, se regirá por las leyes colombianas.
- e)** Las ARL deberán garantizar la cobertura respecto de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los teletrabajadores y teletrabajadoras transnacionales en el país donde se encuentren prestando el servicio. En este caso podrán contratar seguros adicionales en el extranjero que correrán por cuenta del empleador.
- f)** La empresa deberá proporcionar programas de formación y capacitación para teletrabajadores, enfocándose en el manejo de herramientas tecnológicas, gestión del tiempo y habilidades de comunicación remota.

CAPÍTULO XLIV. TRABAJO EN CASA

ARTÍCULO 160. definición y naturaleza del trabajo en casa. El trabajo en casa es una medida de carácter temporal que permite al trabajador desempeñar sus funciones desde su domicilio u otro lugar previamente autorizado, cuando se presenten circunstancias excepcionales que impidan la prestación del servicio en las instalaciones de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. conforme a lo dispuesto en la Ley 2088 de 2021. En todo caso, esta modalidad no modifica la naturaleza del contrato de trabajo ni las condiciones inicialmente pactadas.

ARTÍCULO 161. Duración y prórroga del trabajo en casa. El trabajo en casa tendrá una duración inicial de hasta treinta (30) días calendario; no obstante, podrá prorrogarse por períodos iguales,

siempre que subsistan las circunstancias que le dieron origen y exista acuerdo entre las partes.

ARTÍCULO 162. Autorización y condiciones del trabajo en casa. La habilitación del trabajo en casa se realizará mediante autorización previa por parte de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. a través de comunicación escrita, física o electrónica, en la cual se definirán de manera clara las condiciones de su ejecución, tales como el tiempo de duración, el horario de trabajo, las funciones a desarrollar y las herramientas tecnológicas que serán utilizadas.

ARTÍCULO 163. Derechos y obligaciones del trabajador en trabajo en casa. Durante la vigencia del trabajo en casa, el trabajador conservará íntegramente sus derechos laborales, incluyendo salario, prestaciones sociales y demás garantías legales, así mismo, deberá cumplir sus funciones con diligencia y responsabilidad, reportar oportunamente sus actividades, hacer uso adecuado de los equipos asignados y respetar la jornada laboral, así como el derecho a la desconexión fuera del horario establecido.

ARTÍCULO 164. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En esta modalidad, el trabajador deberá acatar las recomendaciones e instrucciones impartidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como informar de manera oportuna las condiciones en las que desarrolla sus labores, cuando le sea requerido por la Empresa.

ARTÍCULO 165. Carácter temporal del trabajo en casa. El trabajo en casa es una medida excepcional y transitoria, por lo cual no equivale al teletrabajo ni lo sustituye, dado que este último requiere el cumplimiento de condiciones y formalidades específicas.

TÍTULO XXI. DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y SEXUAL LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO Y LA CONVIVENCIA

CAPÍTULO XLV. DEFINICIONES, MODALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN- ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 166. Definición de Acoso Laboral y Violencia en el Trabajo. Para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo, se entiende por acoso laboral y violencia en el mundo del trabajo cualquier conducta, comportamiento, práctica, acción, omisión o amenaza que tenga por objeto, produzca o sea susceptible de producir daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona trabajadora, afectando su dignidad, integridad, libertad, igualdad, salud o condiciones de trabajo. Constituyen manifestaciones de acoso laboral, entre otras, el maltrato, la intimidación, la humillación, la persecución, la discriminación, el acoso por razón de género, la discriminación múltiple o interseccional, así como los actos de exclusión, marginación, aislamiento o cualquier otra conducta que vulnere los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

La configuración del acoso laboral o de la violencia en el mundo del trabajo no requiere la existencia de conductas repetidas o persistentes, siendo suficiente una sola acción u omisión de carácter grave que cause o pueda causar cualquiera de los daños previstos en el presente artículo.

Las disposiciones contenidas en este Reglamento serán aplicables a las conductas que ocurran en el lugar de trabajo, durante la ejecución de labores, en actividades relacionadas con el servicio, capacitaciones, reuniones, desplazamientos laborales, eventos corporativos y, en general, en cualquier espacio físico o virtual vinculado con la relación laboral, incluyendo los medios tecnológicos, digitales y demás canales de comunicación utilizados con ocasión del trabajo.

La prohibición del acoso laboral y de la violencia en el mundo del trabajo cobija las conductas

realizadas por trabajadores, empleadores, directivos, representantes de la empresa, contratistas, subcontratistas, aprendices, practicantes, clientes, usuarios, proveedores o cualquier tercero que tenga relación con la actividad desarrollada por la empresa.

ARTÍCULO 167. Modalidades de Acoso Laboral y Derechos. El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

a) Maltrato Laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeña como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

b) Persecución Laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidentes arbitrariedades permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

c) Discriminación Laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

d) Inequidad Laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

e) Desprotección Laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

f) Desconexión Laboral: Entiéndase como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos.

CAPÍTULO XLVI. DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS INTERNAS

ARTÍCULO 168. Propósito Preventivo. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 169. Mecanismos Preventivos Específicos. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha previsto los siguientes mecanismos:

a) Capacitación y Divulgación Obligatoria: Implementar campañas y jornadas de formación continua sobre la Ley 1010 de 2006, Ley 2365 de 2024 y la Resolución 3461 de 2025. Estas actividades incluirán obligatoriamente enfoques de género, interseccionalidad y prevención de violencias basadas en el sexo contra las mujeres en el ámbito laboral.

b) Espacios de diálogo grupal para la evaluación periódica del clima organizacional y relaciones funcionales.

c) Medición anual del Clima Organizacional y aplicación de la batería de riesgo psicosocial en coordinación con la ARL

CAPÍTULO XLVII. DEL PROCEDIMIENTO INTERNO Y EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ARTÍCULO 170. Objeto del Comité de Convivencia Laboral. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el procedimiento

interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Comité de convivencia de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.**, el cual se constituye como una instancia independiente, confidencial, conciliatoria y preventiva de riesgos psicosociales, de acuerdo con la Resolución 3461 de 2025. Este procedimiento tiene por objeto contribuir con mecanismos alternativos a los establecidos en los demás reglamentos de la empresa para la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la misma. El rol de este Comité es estrictamente preventivo, orientador, conciliador y canalizador; por lo tanto, el Comité no tiene la facultad legal de determinar o declarar si una conducta constituye jurídicamente acoso laboral.

Dicho Comité procurará generar una conciencia colectiva conviviente entre la Comunidad Laboral de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.**, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional para todos los trabajadores de la Empresa, protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de éstos.

ARTÍCULO 171. Trámite de Solicitudes y Términos Temporales. El Comité de Convivencia Laboral realizará el trámite de las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 6º de la **Resolución 3461 de 2025**, conforme a los siguientes términos y etapas:

a) Recepción: Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral. / **Término:** Cinco (5) días calendario.

b) Examen Confidencial: Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la empresa. / **Término:** Cinco (5) días calendario. El Comité podrá ampliar el término por diez (10) días calendario más, previa justificación escrita. En todo caso el término máximo no podrá superar los quince (15) días calendario.

c) Escucha Individual: Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieran lugar a la queja. / **Término:** Cinco (5) días calendario.

d) Espacio de Diálogo y Plan de Mejora: Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias; y formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. / **Término:** Entre cinco (5) días calendario, después de escuchar a las partes de manera individual. El Comité podrá ampliar el término por diez (10) días calendario, previa justificación escrita. En todo caso el término máximo no podrá superar los quince (15) días calendario.

e) Seguimiento y Cierre: Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su efectivo cumplimiento mensual durante un periodo mínimo de tres (3) meses, procediendo al cierre del caso si se constata la superación del conflicto o remitiendo el informe a la alta dirección o canales legales si persiste la conducta.

Debido a la dispersión geográfica de los puestos, custodia y seguridad de la empresa, las reuniones, entrevistas individuales y sesiones de diálogo del Comité de Convivencia Laboral podrán realizarse de manera virtual mediante el uso de las tecnologías de la información autorizadas en este reglamento, garantizando bajo estricta responsabilidad de los miembros del comité el aislamiento físico que asegure la confidencialidad absoluta de lo tratado.

CAPÍTULO XLVIII. ACOSO SEXUAL EN EL AMBITO LABORAL

ARTÍCULO 172. Definición De conformidad con lo establecido en el artículo 210A del Código Penal Colombiano, se entiende por acoso sexual la conducta en la cual una persona, en beneficio propio o de un tercero, y valiéndose de una situación de superioridad manifiesta o de relaciones

de autoridad, poder, edad, sexo, género, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona. Esta conducta constituye un delito y puede ser sancionada con pena privativa de la libertad de uno (1) a tres (3) años.

Para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo, se considerará **acoso sexual laboral** toda forma de asedio, persecución u hostigamiento, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se produzca una sola vez o de manera reiterada dentro del contexto laboral, y que se configure a partir de relaciones de poder ya sean verticales (entre superior y subordinado) u horizontales (entre compañeros) mediadas por factores como la edad, el sexo, el género, la orientación o identidad sexual, o la posición laboral, económica o social. (Ley 2365 de 2024)

Dichas conductas atentan contra la dignidad humana, la libertad y los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en lo relativo a la violencia basada en el género o la orientación sexual, conforme a la Política Interna. serán tratadas como falta grave, susceptibles de sanción disciplinaria conforme al debido proceso, sin perjuicio de las acciones penales o administrativas a que haya lugar.

ARTÍCULO 173. Conductas Constitutivas De Acoso Sexual En El Ámbito Laboral. De conformidad con lo establecido en la Circular No. 26 de 2023 del Ministerio del Trabajo, y para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo, se considerarán comportamientos de acoso sexual, siguientes:

- a) Contacto físico no solicitado y deliberado, o acercamiento físico innecesario con connotaciones sexuales;
- b) Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales no consentidos;
- c) Demandas o peticiones de favores sexuales, relacionadas o no, de manera directa o indirecta, a la carrera laboral, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo o a la conservación del puesto de trabajo;
- d) Comunicaciones o envío de mensajes por medio, físico o virtual de carácter sexual;
- e) Usar y/o mostrar imágenes, videos, películas, revistas, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo;
- f) Difusión de rumores, orientaciones, practicas privadas de orden sexual de las personas;
- g) Preguntar sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre la vida sexual;
- h) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus funciones u otras medidas disciplinarias por rechazar proposiciones de carácter sexual;
- i) Agresiones físicas de carácter sexual
- j) Mostrar partes genitales directamente, por videos, fotos a colaboradores de LA EMPRESA.
- k) El chantaje sexual, es decir, el condicionamiento del acceso al empleo, de una condición de empleo o del mantenimiento del empleo, a la aceptación, por la persona denunciante de un favor de contenido sexual, aunque la amenaza explícita o implícita en ese condicionamiento no se llegue a cumplir de forma efectiva.
- l) Observación clandestina de personas en lugares reservados como baños;
- m) Realización de descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo en función de su sexo u orientación sexual.
- n) Miradas morbosas o gestos sugestivos e incómodos con connotación sexual no consensuado.
- o) Presión para tener relaciones sexuales.
- p) Intento de violación.
- q) Violación.

ARTÍCULO 174. Mecanismos De Prevención. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso sexual previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la

armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 175. Mecanismos Específicos De Atención Y Protección. En desarrollo del propósito señalado en el artículo anterior, la Empresa ha previsto los siguientes mecanismos específicos para la prevención, detección, atención y sanción del acoso sexual:

a) Información clara y permanente a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, así como sobre las políticas internas de prevención y atención del acoso sexual Ley 2365 de 2024. Esta información será difundida mediante campañas de sensibilización, conversatorios, capacitaciones periódicas, e inclusión obligatoria en los manuales de inducción y formación. Las acciones formativas incluirán el estudio de las conductas que configuran acoso sexual, aquellas que no lo constituyen, las circunstancias agravantes y atenuantes, y el régimen sancionatorio aplicable.

b) Creación y fortalecimiento de espacios institucionales como círculos de diálogo, comités o grupos de análisis de clima organizacional, con el objetivo de evaluar periódicamente la convivencia laboral, fomentar la armonía en el entorno de trabajo y promover una cultura de respeto y buen trato.

c) Habilitación de mecanismos internos eficaces para la recepción de quejas o denuncias por presuntas conductas de acoso sexual, garantizando absoluta confidencialidad, reserva y celeridad. Estas denuncias serán tratados por los canales internos designados por la Empresa.

d) Aseguramiento de medidas que eviten la revictimización de los denunciantes, protección integral de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas y respeto riguroso al debido proceso durante la atención de cada caso.

e) Aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan, de manera proporcional a la gravedad de los hechos verificados, conforme al Reglamento Interno de Trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo y la legislación vigente

f) Implementación de todas aquellas actividades adicionales que, en cualquier tiempo, determine la Empresa para fortalecer el entorno de trabajo digno, justo, seguro y libre de violencia, en concordancia con los objetivos previstos en este capítulo.

g) Realizar diagnósticos periódicos sobre la prevalencia del acoso sexual en sus entornos.

h) Fomentar entornos laborales seguros e incluyentes.

i) Garantizar la participación de sindicatos, organizaciones de mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad y personas LGBTIQ+ en el diseño y evaluación de las medidas adoptadas.

j) Respetar el derecho de las víctimas a no ser confrontadas con su presunto agresor durante la recepción, trámite y resolución de sus denuncias, en consonancia con el principio de no revictimización, con el acompañamiento psicosocial correspondiente, de acuerdo a lo previsto en la Ley 2365 de 2024. Para tal fin, deben establecerse medidas de distanciamiento, separación funcional y reubicación en cargos sin generar una desmejora o daño a la víctima o denunciante, entrevistas en entornos seguros y mecanismos alternativos de declaración cuando así lo solicite la persona afectada.

k) Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 2365 de 2024, la ejecución de actividades específicas orientadas a la prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral, dentro del marco del Sistema General de Riesgos Laborales, entre otras, tales como:

l) Implementar programas para la prevención, protección y atención del acoso sexual en los lugares de trabajo, conforme a los lineamientos que serán definidos en el Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual.

m) Promoción y prevención de las medidas orientadas a erradicar el acoso sexual como riesgo laboral psicosocial, incluyendo actividades de sensibilización y educación con enfoque de género.

n) Diseñar y socializar materiales pedagógicos y campañas en lenguaje accesible, diferencial e incluyente, que contribuyan a identificar y erradicar prácticas de acoso sexual, especialmente

aquellas que han sido naturalizadas o invisibilizadas.

o) De conformidad con el artículo 14 de la Ley 2365 de 2024, LA EMPRESA garantiza la continuidad laboral de la víctima que denuncie acoso sexual, así como de los testigos del caso. La terminación unilateral del contrato de trabajo de la persona denunciante o de los testigos carecerá de todo efecto legal si se produce dentro de los seis (6) meses siguientes a la presentación de la queja ante los canales internos o autoridades pertinentes.

p) Integrar activamente las acciones preventivas contenidas en este capítulo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando que la Política de Prevención sea socializada obligatoriamente a todo el personal en los procesos de inducción y permanezca visible en los puestos de trabajo o de forma virtual para su consulta permanente.

ARTÍCULO 176. Procedimiento denuncia acoso sexual. Las víctimas o terceros que conozcan del hecho de acoso sexual, en tiempo modo y lugar, tendrán derecho a ser protegidas de eventuales retaliaciones por interponer queja y dar a conocer los hechos de acoso, por medio de las siguientes garantías:

- a)** Trato libre de estereotipos de género, orientación sexual o identidad de género.
- b)** Acudir a las Administradoras de Riesgos Laborales para recibir atención emocional y psicológica.
- c)** Pedir traslado del área de trabajo.
- d)** Permiso para realizar teletrabajo si existen condiciones de riesgo para la víctima.
- e)** Evitar la realización de labores que impliquen interacción alguna con la persona investigada.
- f)** Terminar el contrato de trabajo, o la vinculación contractual existente, por parte del trabajador o contratista, cuando así lo manifieste de forma expresa, sin que opere ninguna sanción por concepto de preaviso.
- g)** Mantener la confidencialidad de la víctima y su derecho a la no confrontación.

La aplicación de las garantías antes relacionadas, se implementará de forma preventiva e inmediata a partir de la interposición de la queja, y su continuidad será evaluada a petición de la víctima, por la empresa conforme a la gravedad de los hechos, pruebas e indicios con los que se cuente, tomando en consideración la organización operativa de la organización.

ARTÍCULO 177. Rutas de atención para casos de acoso sexual. Ruta De Atención Interna - Para efectos de desarrollar la política de prevención de acoso sexual de la empresa y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 2365 de 2024, la empresa establece el siguiente procedimiento para el trámite de las quejas por presunto acoso sexual en el contexto laboral.

Parágrafo 1. Responsable de tramitar las quejas: la empresa designará como comité especial al departamento jurídico, quien será el responsable de recibir, investigar y gestionar las denuncias de acoso sexual en el contexto laboral, conforme al procedimiento interno de la empresa. Quienes integren el área encargada de la investigación interna, estarán dispuestos a gestionar las denuncias de presunto acoso sexual, con el fin de prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias, especialmente aquellas basadas en el género y las violencias sexuales con oportunidad, independencia, imparcialidad, exhaustividad y participación de las presuntas víctimas, dentro de un plazo razonable.

Parágrafo 2. Así mismo, el departamento Jurídico, deberá a solicitud de la presunta víctima remitir la queja a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, cuando la conducta describa fines sexuales No consentidos entre las partes y estén debidamente comprobados, garantizando el derecho a la defensa y presunción de inocencia de la parte investigada.

ARTÍCULO 178. Queja: Cualquier persona que se considere víctima de acoso sexual en el contexto laboral o que tenga conocimiento de alguna conducta que pudiera ser constitutiva de

acoso sexual en el ámbito laboral, podrá presentar una queja escrita a través del siguiente correo electrónico denunciaacoso sexual@a1scolombia.com implementado únicamente con este objetivo y guardar la confidencialidad de las partes involucradas.

- a) La queja presentada deberá contener de forma clara la descripción de los hechos en tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los hechos en los que fundamenta tal queja.
- b) De igual manera, quién interponga la queja deberá adjuntar las pruebas que considera necesarias y que dan cuenta de la existencia de los hechos relatados, o indicar los indicios mínimos de los mismos.
- c) Con posterioridad a la recepción de la queja, los designados por el empleador para conocer de las quejas de acoso sexual del área de Talento Humano o la equivalente, remitirán una comunicación formal al denunciante, indicando la apertura de la investigación por presunto acoso sexual en el contexto laboral, o realizando la solicitud de información o pruebas adicionales que pudieran llegar a aclarar los hechos relatados.

TÍTULO XXII. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y DESPLAZAMIENTOS LABORALES.

CAPÍTULO XLIX. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

ARTÍCULO 179. Compromiso con un ambiente sano y seguro. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., en cumplimiento de la normatividad nacional, se compromete a mantener un ambiente de trabajo sano, seguro y productivo. Se prohíbe estrictamente a los trabajadores presentarse o permanecer en el lugar de trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas (drogas ilícitas o medicamentos que alteren la conciencia, el ánimo, la percepción o la capacidad de reacción), cuando dicha influencia afecte negativamente el desempeño laboral, la seguridad propia o de terceros, o genere riesgos en las actividades realizadas.

ARTÍCULO 180. Pruebas de detección. Los trabajadores podrán ser sometidos a pruebas de detección de alcohol o sustancias psicoactivas cuando exista sospecha razonable, en actividades de alto riesgo (según evaluación del SG-SST), o de manera programada y justificada técnicamente dentro del programa de prevención de la empresa.

Estas pruebas se realizarán respetando la dignidad humana, el derecho a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, con autorización previa informada del trabajador y por entidades médicas autorizadas. La empresa promoverá programas de prevención, educación y apoyo para problemas de consumo, en colaboración con la ARL.

ARTÍCULO 181. Cooperación en las pruebas. El uso de dispositivos para medir el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas se considera una medida legítima y proporcional para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y prevenir accidentes, siempre que esté justificada en el SG-SST y se aplique de manera no discriminatoria. Los trabajadores deberán cooperar en estas pruebas cuando sean requeridas conforme a lo establecido en esta política, reconociendo su finalidad razonable en protección de la salud y seguridad laboral.

ARTÍCULO 182. Consecuencias por incumplimiento. En caso de resultado positivo en pruebas de detección, o ante evidencia razonable de influencia de alcohol o sustancias psicoactivas que afecte el desempeño o genere riesgos, la empresa iniciará un proceso disciplinario con garantía de debido proceso. La sanción podrá incluir medidas correctivas, suspensión o, en casos graves y demostrados (con afectación real al trabajo o seguridad), terminación del contrato con justa causa, conforme al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia vigente (Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional). La empresa priorizará opciones de apoyo y

rehabilitación antes de sanciones extremas, cuando sea posible.

CAPÍTULO L. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y DESPLAZAMIENTOS LABORALES

ARTÍCULO 183. Plan Estratégico De Seguridad Vial (Pesv).. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad vial, especialmente lo dispuesto en la Resolución 40595 de 2022 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, implementará, mantendrá y fortalecerá el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), como herramienta orientada a la prevención de incidentes y accidentes de tránsito, la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la promoción de conductas seguras durante los desplazamientos laborales.

Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores, supervisores, personal motorizado, conductores, operadores y demás colaboradores que, en ejercicio de sus funciones, deban conducir vehículos, motocicletas o realizar desplazamientos relacionados con la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

ARTÍCULO 184. Compromisos De La Empresa En Materia De Seguridad Vial. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., desarrollará acciones permanentes encaminadas a la prevención de riesgos asociados a la movilidad laboral y al fortalecimiento de la cultura de seguridad vial dentro de la organización. Para tal efecto, la empresa promoverá programas de formación, capacitación, sensibilización y entrenamiento dirigidos a la prevención de accidentes de tránsito, conducción segura, manejo defensivo, prevención de la fatiga, respeto por las normas de tránsito y buenas prácticas de movilidad. Igualmente, verificará que el personal autorizado para conducir cuente con licencia de conducción vigente, aptitud para desempeñar la actividad y la documentación legalmente exigida para el desarrollo de sus funciones.

La empresa implementará medidas de prevención frente al consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, medicamentos o cualquier otra condición que pueda afectar las capacidades físicas o mentales necesarias para conducir o desplazarse de manera segura, así mismo, realizará seguimiento al cumplimiento de los lineamientos internos de seguridad vial, promoverá el uso adecuado de los elementos de protección personal exigidos por la ley y adelantará las investigaciones correspondientes respecto de los incidentes o accidentes viales que se presenten con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral.

ARTÍCULO 185. Obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad vial. Todo trabajador que conduzca vehículos o motocicletas de propiedad de la empresa, de terceros o de su propiedad al servicio de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., así como aquellos que deban desplazarse durante la jornada laboral para el cumplimiento de sus funciones, deberá observar las siguientes obligaciones:

- a)** Cumplir las normas de tránsito, las políticas internas de seguridad vial y las directrices impartidas por la empresa.
- b)** Conducir de manera responsable, prudente y preventiva, evitando conductas que puedan poner en riesgo su integridad, la de sus compañeros de trabajo, los bienes de la empresa, los bienes de los clientes o la seguridad de terceros.
- c)** Informar de manera inmediata cualquier accidente, incidente vial, comparendo, daño mecánico, falla técnica o circunstancia que pueda afectar la seguridad de la operación.
- d)** Abstenerse de conducir cuando se encuentre bajo los efectos de alcohol, sustancias psicoactivas, medicamentos que alteren sus capacidades o cualquier condición física o mental que disminuya sus aptitudes para conducir.
- e)** Utilizar permanentemente los elementos de protección personal y dispositivos de seguridad exigidos por la ley y por la empresa, incluyendo casco reglamentario, chaleco reflectivo y demás

elementos aplicables según el medio de transporte utilizado.

- f)** Participar en las capacitaciones, campañas, actividades de sensibilización y demás programas relacionados con seguridad vial que sean programados por la empresa.
- g)** Reportar oportunamente cualquier condición insegura identificada en los vehículos, motocicletas, vías, rutas o lugares de desplazamiento relacionados con el servicio.
- h)** Respetar los tiempos de descanso, pausas activas y demás medidas preventivas establecidas para evitar la fatiga física y mental durante la conducción o los desplazamientos laborales.

ARTÍCULO 186. Prohibiciones en materia de seguridad vial. Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en el presente Reglamento Interno de Trabajo y en la ley, se prohíbe a los trabajadores:

- a)** Conducir vehículos o motocicletas al servicio de la empresa sin autorización previa o sin cumplir los requisitos exigidos para ello.
- b)** Conducir con licencia vencida, suspendida, cancelada o sin portar los documentos legalmente exigidos.
- c)** Exceder los límites de velocidad, incumplir las normas de tránsito o ejecutar maniobras peligrosas que puedan comprometer la seguridad vial.
- d)** Utilizar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o cualquier elemento que genere distracción durante la conducción, salvo los casos permitidos por la ley y siempre que no se afecte la atención necesaria para operar el vehículo.
- e)** Omitir el reporte de accidentes, incidentes, daños, comparendos o novedades relacionadas con la conducción o los desplazamientos laborales.
- f)** Transportar personas, animales, materiales o elementos no autorizados por la empresa en vehículos o motocicletas destinados a la prestación del servicio.
- g)** Manipular, alterar, desconectar o inutilizar los sistemas de monitoreo, geolocalización, control o seguridad instalados en los vehículos o equipos asignados por la empresa.

ARTÍCULO 187. Seguimiento, Control Y Cumplimiento. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., podrá efectuar actividades de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente capítulo mediante inspecciones, auditorías, capacitaciones, verificaciones documentales, monitoreo de rutas, sistemas de geolocalización, controles operativos y demás mecanismos legalmente permitidos.

El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones aquí establecidas constituirá falta disciplinaria y podrá dar lugar a la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias previstas en la ley, en el presente Reglamento Interno de Trabajo y en las demás disposiciones internas de la empresa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas, contravencionales o penales a que haya lugar.

CAPÍTULO LI. RÉGIMEN DE GARANTÍA DEL DESCANSO EFECTIVO Y GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE -DESCONEXION LABORAL

ARTÍCULO 188. El Protocolo de Garantía del Descanso Efectivo de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. es un reglamento que contempla la forma en cómo se garantizará y ejercerá el derecho de desconexión laboral, así como los mecanismos para que los trabajadores puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho en el marco de un procedimiento interno para materializar la protección efectiva del derecho a desconectarse. Esta formalidad institucional aplica de manera obligatoria tanto para el personal operativo como para el personal administrativo de la organización, y surge por la necesidad imperiosa de que los trabajadores de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., tengan un goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de

descanso, licencias, permisos y/o vacaciones, para conciliar la vida personal, familiar y laboral. De ese modo, promueve la debida y adecuada utilización de las herramientas digitales, en aras de que se proteja la salud de los funcionarios y, así, cumplir con la Ley Laboral, en especial, con lo consagrado en la Ley 2191 de 2022 y las jornadas especiales de la Ley 1920 de 2018. Está orientada por principios constitucionales en los términos correspondientes al derecho al trabajo, los convenios ratificados por la Organización Internacional del Trabajo OIT y toda la normativa relacionada para las finalidades de este derecho emergente que surge en el ordenamiento jurídico nacional con la expedición de la Ley 2191 de 2022.

El presente régimen es de obligatorio cumplimiento para los trabajadores de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., siendo así misma responsabilidad colectiva que se pueda cumplir, por lo que resulta relevante el papel del personal directivo, así como de los mandos intermedios en aras de que pueda darse cumplimiento a este. Por lo tanto, se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- a)** Si la prestación del servicio hace necesario establecer contacto con los colaboradores de la entidad fuera del horario laboral, la persona que realiza el contacto deberá dejar constancia que la actividad encomendada solo deberá ejecutarse dentro de la jornada laboral del destinatario.
- b)** Para garantizar el efectivo descanso después de su jornada de trabajo, para asegurar este entendimiento, se incluirá dentro de la firma de correos institucionales una leyenda que indique lo siguiente: *"El envío de este correo no implica la obligación de atenderlo o responderlo de manera inmediata. Agradecemos gestionarlo dentro de su jornada laboral ordinaria, de acuerdo con los lineamientos de desconexión laboral de la organización."*
- c)** En todo caso en situaciones excepcionales y que requieran la atención inmediata, se indicará esta condición excepcional en la petición que se realice para evitar un perjuicio irremediable.
- d)** De acuerdo con lo establecido en el Art. 188 del Código Sustantivo del Trabajo, el disfrute de las vacaciones podrá excepcionalmente ser interrumpido por necesidades acreditadas del servicio. Para estos efectos, el área de Gestión Humana determinará la viabilidad de la interrupción de las vacaciones y comunicará AL TRABAJADOR y efectuará el respectivo reporte ante la ARL para garantizar el cubrimiento en riesgos laborales durante la prestación efectiva de servicios, así como la novedad de nómina correspondiente.
- e)** Se garantizará el descanso efectivo en caso de vacaciones, licencias y permisos, motivo por el cual las comunicaciones que pueda tener el jefe o un colaborador del equipo de trabajo con el colaborador en estas novedades quedan restringidas y solo se remitirán al momento en que el trabajador retorne a sus labores habituales, salvo por fuerza mayor o necesidad apremiante debidamente justificada.
- f)** Se entiende que, durante el disfrute de vacaciones, licencias, permisos y descansos, los trabajadores no están obligados a dar respuesta a las solicitudes recibidas, salvo en aquellos casos donde EL TRABAJADOR sea contactado por necesidad apremiante del servicio que implique la interrupción de sus vacaciones.
- g)** En virtud de la naturaleza de los cargos, el personal administrativo cumplirá este derecho según su horario de oficina habitual; por su parte, frente al personal operativo (guardas de seguridad, escoltas, supervisores u operadores de medios tecnológicos) el derecho se articulará con su régimen de turnos rotativos y de disponibilidad de la Ley 1920 de 2018. LOS TRABAJADORES podrán ser requeridos para laborar horas extras o estar atentos a llamado bajo disponibilidad previamente programada y remunerada, sin que esto implique un desconocimiento del derecho a la desconexión laboral. El incumplimiento al requerimiento de horas extras o de estar atento al llamado estando en su turno de trabajo o bajo el horario de disponibilidad asignado y notificado formalmente, constituye una falta grave a las obligaciones laborales.

CAPÍTULO LII. DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN.

ARTÍCULO 189. En Colombia, tener una identidad de género, una orientación sexual diferente, o una capacidad física y/o cognitiva especial contraria a los patrones tradicionales o heteronormativos implica mayores dificultades para que las personas terminen sus procesos de formación y, en consecuencia, para desarrollar competencias que les permitan acceder y permanecer en el mercado laboral formal de manera igualitaria. Con el ánimo de hacer efectiva esta garantía, se propenderá por vincular a **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** en todos sus niveles de jerarquía las personas que hagan parte de la población LGBTQ+ y con capacidades físicas y/o cognitivas especiales, posibilitando la transición social de poblaciones que están tradicionalmente excluidas del mercado laboral, siempre que se cumplan las competencias técnicas del cargo y las aptitudes psicofísicas obligatorias exigidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el personal de operaciones.

ARTÍCULO 190. Las diferencias en las remuneraciones de los trabajadores estarán supeditadas a sus cargos y competencias, más nunca obedecerán a criterios de género y/o de capacidad física y/o cognitiva especial.

ARTÍCULO 191. Se eliminan las barreras de acceso al mercado laboral y se promoverá la protección social de las y los trabajadores sin discriminación alguna de orientación sexual e identidad de género o por capacidad física y/o cognitiva especial.

ARTÍCULO 192. Se prohíbe al interior de **ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.** la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género o por capacidad física y/o cognitiva especial en el empleo, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.

ARTÍCULO 193. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. promoverá el respeto y la garantía de los derechos LGBTQ+, o por capacidad física y/o cognitiva especial, gestionando el clima laboral, y los reglamentos frente a la inclusión DEL TRABAJADOR que se encuentren en esta condición.

ARTÍCULO 194. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., no tendrá un trato preferencial, sino oportunidades justas, trabajo digno y espacios incluyentes que les permitan aportar con todos sus saberes, historias, talento y potencialidades a la prestación de los servicios en LA EMPRESA.

ARTÍCULO 195. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., respetará el derecho al trabajo digno de las personas trans, lesbianas, gais, bisexuales, y en tal sentido reconocerá la diferencia de su identidad de género, incluyendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad en entornos laborales seguros y libres de acoso.

TÍTULO XXIII. PUBLICACIONES Y VIGENCIA.

CAPÍTULO LIII. DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 196. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.

CAPÍTULO LIV. CLAUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 197. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las

condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (artículo 109 C.S.T.).

CAPÍTULO LV. PUBLICACIÓN

ARTÍCULO 198. Publicación del Reglamento Interno de Trabajo. Una vez cumplida la obligación de elaboración y actualización del presente Reglamento Interno de Trabajo, y de conformidad con el Artículo 8° de la Ley 2466 de 2025 (que modificó el artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo), la empresa procederá con su publicación obligatoria mediante el cumplimiento simultáneo de los siguientes canales de difusión:

a) Difusión Virtual Previa: Como medida inmediata de socialización y garantía de conocimiento, la empresa enviará una copia íntegra del reglamento en formato digital a través del correo electrónico corporativo, canales de mensajería oficiales o cargándolo en la página web institucional de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. Se mantendrá una constancia tecnológica de entrega y recepción de dicha actuación.

ARTÍCULO 199. Solicitudes de ajustes por parte de los trabajadores. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del Reglamento Interno de Trabajo, la organización sindical, si la hubiere, y/o los trabajadores no sindicalizados podrán solicitar por escrito al empleador, a través de correo electrónico juridica@a1scolombia.com los ajustes que consideren necesarios sobre temas que puedan ser objeto de conciliación.

ARTÍCULO 200. Procedimiento en caso de desacuerdo. Si no hubiere acuerdo entre los trabajadores y ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., respecto de los ajustes solicitados, corresponderá al Inspector de Trabajo competente adelantar la investigación correspondiente, formular objeciones si las hubiere, u ordenar al empleador la realización de las modificaciones o supresiones conducentes, de conformidad con la normativa aplicable.

CAPÍTULO LVI. VIGENCIA

ARTÍCULO 201. Entrada en vigencia. El presente Reglamento Interno de Trabajo entrará en vigencia transcurrido el término legal de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación formal, socialización y comunicación a los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2466 de 2025 que modificó el Artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo. Una vez vencido este término sin que se presenten objeciones, o resueltas las modificaciones si a ello hubiere lugar, el reglamento quedará en firme y será de obligatorio cumplimiento para todas las partes, integrándose formalmente a los contratos individuales de trabajo.

Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. dado en Bogotá, a los (01) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

BERSELY MATEUS RUIZ
Representante Legal
01/06/2026